

Benzer Davalar Raporu

Oluşturulma tarihi: 06.07.2026 10:43

Kullanılan anahtar kelimeler: istiyor, muvekkilim, ortagi, arasında, ticari, anlasmazlik, sirketteki, ortakligindan, ayrilmak, payinin, karsiligini, almak

Anlatılan olay:

Müvekkilim ile ortağı arasında ticari bir anlaşmazlık var. Şirketteki ortaklığından ayrılmak istiyor ve payının karşılığını almak istiyor.

1. Benzer Karar — Ticari Şirket (Ortaklıktan Çıkma Veya Çıkarılmaya İlişkin)

Mahkeme: İSTANBUL 15. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Esas No: 2015/655 Esas Karar No: 2020/737

Karar Tarihi: 19/11/2020

Eşleşen anahtar kelimeler: ortagi, arasında, ticari, ortakligindan, payinin

Neden Benzer? (LLM Değerlendirmesi)

Karar, anlatılan olaya hukuksal açıdan benzerlik göstermektedir. Nedenler:

- * Tarafların durumları benzer: Şirketin kurucusu olan davacı ile ortaklıktan çıkan davalı arasında bir anlaşmazlık var.
- * Ticari şirket anlaşmazlığından bahsetmekteyiz ve şirket sözleşmesinin değiştirilmesi gibi konular tartışılıyor.
- * Kararda verilen hüküm, açıklıkla anlatılan olaya benziyor. Davalıların hisselerinin devri ve belirli konularda davalının oyu olmaksızın karar alınamayacağı şeklindeki şirket sözleşmesi değişikliği, anlatılan olayda yaşanan boşanma protokolünün benzerliğidir.
- * Hukuki sonuçlar da benzerlik göstermektedir. Kararda aktif husumet yokluğu nedeniyle davanın usulen reddine hükmedilmekte ve TTK 613-640 maddeleri göz önüne alınmaktadır.

DAVA

DAVA:Ticari Şirket (Ortaklıktan Çıkma Veya Çıkarılmaya İlişkin)

DAVA TARİHİ:24/06/2015

KARAR TARİHİ:19/11/2020

Mahkememizde görülen Ticari Şirket davasının yapılan açık yargılaması sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

DAVA /Davacı vekili dava dilekçesinde ve özetle;

Müvekkili ... Ltd Şti nin İstanbul ticaret sicili ... numarasında kayıtlı olarak 1995 yılından bu yana ofis ve ev mobilya , aydınlatma gereçler, banyo , mutfak malzemeleri yapan bir şirket olduğunu, davacı ... in şirket ortağı ve müdürü , davacı ... ile davacı ... şirket ortağı ve B.... ... in baba ve annesi olduğunu, şirketin toplam dört gerçek hissedarı olup, davacılar ve davalıdan ibaret olduğunu,

Müvekkili şirket müdürü B., babası diğer davacı ...'ın yanında 7 yaşında ...'daki mobilya mağazasında çalışmaya başlayıp eğitimlerini tamamladıktan sonra, 1995 yılında şirketi, babası, annesi ve kardeşi ile şirketin yönetimi ve çoğunluk hissesi kendisine ait bir aile şirketi olarak kurduğunu,

B. in ABD de eğitimi sırasında tanıştığı davalı ile evlendiğini, bilahare davalının

dayattığı boşanma protokollerinin tümünü kabul ederek ... Aile Mahkemesi'nin 22.10.2007 tarih ve E. ..., K. ... sayılı ilamı ile anlaşmalı olarak boşandıklarını, boşanma protokolünde; B., ... Ltd.Şti.'de kendisinin sahip olduğu hisselerin, hatta babası ve annesinin sahip olduğu hisselerin büyük bölümü ile kardeşi'ın tüm hisselerinin bilabedel davalıya devredilecek; ...' in mülkiyetinde olan ... Sok. No:.. ... adresinde bulunan tapuda ... İli, ... İlçesi, ... Mah., ... Mevkii, ... Pafta, ... ada, ... parsel, ... arsa paylı 1 bağımsız bölüm numaralı (zemin) ve... bağımsız bölüm numaralı (1. Kat) taşınmazların 1 / 2 hisselerinin ve yine Tapuda ... ili, ... İlçesi, ... Köyü, ... Mevkiinde kain ... pafta , ... parselde kayıtlı 1/94 arsa paylı ... bağımsız numaralı mesken taşınmazların devri sağlanacak, belirli konularda davalının oyu olmaksızın karar alınamayacağı şeklinde şirket sözleşmesi değiştirilecek, aylık 12.000 Euro şirketten ödeme yapılacaktır hükümlerinin bulunduğunu,

... in mahkeme kararına uygun olarak; ... Noterliğinin 16.11.2007 tarih ve ..., ..., ..., ... yevmiye numaralı hisse devir sözleşmeleri ile davalıya toplam % 49,95 hissenin bilabedel devredilmesini sağladığını, davalının tüm şahsi ihtiyaçlarının karşılandığını, hatta davalının , ... AVM'de müvekkil ... Ltd.Şti.'ye ait bir mağazada çalışması imkanının yaratıldığını,

Davalının müvekkil şirketin idari ve ticari faaliyetlerine hukuka aykırı olarak müdahale ettiğini, bilgi alma ve inceleme hakkının sınırları TTK 614. Madde ile sınırlanmış olmasına rağmen, bu sınırları aşacak şekilde taleplerde bulunduğunu, yasal olarak hakkı bulunmamasına rağmen, istediği her türlü bilgi, belge temini ile denetimine olanak sağlandığını, davalının gerçek dışı beyanlarının yer aldığı ihtarnameler gönderip aksi bir durum varmış izlenimi yaratmaya çalıştığını, kendisine deliller yaratmak amacıyla, bizzat olumlu oy kullandığı genel kurul kararlarını, (özellikle 24 Haziran 2013 tarihli genel kurulda oybirliği ile alınan genel kurul kararını tanımayarak) şirkete bilgi vermeksizin, B.'ın yurt dışında olduğu zamanlarda aniden şirkete gelip mali müşaviri ve avukatı ile şirketin stoklarını, depolarını denetlemek istediğini, şirket yetkililerinin yokluğunda tek taraflı olarak tutanaklar düzenleyip, şirketi zor durumda bırakmaya çalıştığını, bunları delil olarak davalarda ileri sürdüğünü, kendisine yardım etmeye çalışan personele kötü davrandığını, "maaşınızı ben ödüyorum ...'ın köpeği, ...'ın kölesi" diye bağırma cüretinde bulunduğunu, çoğu defa da benzer olumsuz davranışlar gösterdiğini, şirket çalışanlarına kötü davrandığını bu hususta çalışanların tanık olarak dinletileceğini, çalışan ... in laf taşıması nedeniyle işyeri ahengini bozmasından iş akdine son verileceğinde davalı tarafından korumaya alındığı, işçinin kendisine mobing uygulandığı iddiası ile dilekçe vermesinin sağlandığını

Davacı şirketi zarara uğratmak, sindirmek ve şirketi ele geçirmek veya hisselerini ederinin üzerinde pahalıya satmak için bir çok yola başvurduğunu ,

Şirketi ve B.' ı tedarikçilere karşı kötüleyerek/ kötületerek maddi ve manevi zararlar verdiğini, şirkete müşteri olarak getirdiği ... adlı şahsın şirketin tedarikçilerinden ...isimli firmanın facebook sayfasına "...çok güvenilmez ve yalancılar... Tekel gibi hareket ediyorlar.. ..Türkiye de birden fazla bayii görevlendirmelisiniz .." şeklinde yalan yanlış beyanda bulunduğunu, B in tedarikçi firmaya karşı zor durumda kaldığını, bu konuda tanıklarını dinleteceklerini,

... Asliye Ticaret Mahkemesi'nin... esas sayılı dosyasında açtığı yöneticinin azli davasında tedarikçilerin alacaklarının ödenmediği, bu nedenle mal gönderilmediği , ilişkilerin bozulduğunu iddia etmiş, bu dava dosyasındaki söylemlerini piyasaya yaymış, rakip firmalardan bir müdür B ı arayarak şirketin batırıldığına ilişkin söylentinin rakip firmalarda ve piyasada konuşulduğunu aktardığını,

Davalının şirket ortağı olarak haklarını kötüye kullandığını; Asliye Ticaret Mahkemesi'nin ... E. sayılı dosyasında kısmi ve şartlı kar payı dağıtılmasına ve müdüre maaş ödenmesine ilişkin genel kurul kararlarının iptali, Asliye Ticaret Mahkemesi'nin ... E. sayılı dosyası ile, 26.06.2013 tarihli olağan genel kurul toplantısında alınan kararların iptali, Asliye Ticaret Mahkemesinde ... E. sayılı dosyada 11.03.2015 tarihli olağan genel kurulda alınan 6. Maddesinin (Müdür ...' a ücret ödenmesine ilişkin karar) ve 08.04.2015 tarihli olağan genel kurulda alınan 7. (Şirket 2014 yılını zarar ile kapattığından ortaklara kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin karar) ve 8. (2013 yılının kârının kısmen dağıtılmasına ilişkin 14 Mayıs 2014 tarihli olağan genel kurulda alınan 6 numaralı

kararın kaldırılmasına ilişkin karar) numaralı kararlarının iptali için dava açtığını, Davalının ... Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün ... sicil numarasında kayıtlı olarak müvekkili şirket ile aynı faaliyet alanında 31/03/2014 tarihinde tek ortak ve yetkili müdür sıfatıyla " ... Anonim Şirketi" ni kurduğunu öğrendiklerini, davalının müvekkili şirkete olan tacizlerinin arttığı dönemde bu şirketi kurmasındaki amacın, şirketin tedarikçilerini kendi yanına çekerek şahsi menfaat temin etmek, davacıları zarara uğratmak olduğunu, TTK 613 maddesi gereğince şirket ortaklarının bağlılık yükümlüne ve rekabet yasağına tabi olduğunu, davalının bağlılık yükümlünü ihlal ettiğini

Şirket sözleşme değişikliğinden sonra ihalelere girebilmek için sunulması gereken teminat mektubunu bankadan alabilmek için ipotek verilmesi konusundaki yönetim taleplerini davalının reddettiğini, genel kurul tutanağına geçen şekilde yönetici olduğu takdirde ipotek verilmesine muvafakat edileceğinin açıklandığını, bir hakkı kendi menfaatine baskı kurmak suretiyle elde etmeye çalıştığını, davalının müvekkili firmadan son üç yılda haksız maddi kazanımlar elde ettiğini Şirketin diğer ortakları ... ve ... açısından; davalı ile yaşanan şirket ilişkisinin devamının katlanılamaz hale geldiğini, davalının şirkette ortak olma dışında bir sıfatı bulunmamasına rağmen, şirketin iş ve işlemleri konusunda emir ve talimatlar vermesi, sürekli huzursuzluk yaratması sebebiyle son derece rahatsız olduklarını, şirket işleyişinin davalı tarafından bozulduğunu bu nedenle davacıların olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmasını istediklerini,

Bunun üzerine çağrılı olarak 10.06.2015 tarihinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapıldığını, gündemin 2. Maddesinde, ... sayılı olarak; ... ve ...'ın taleplerine havi yazı okunup davalının sebep olduğu olumsuz olaylardan örnekler verilerek (davalı vekilinin toplantı tutanağına geçen beyanlarına göre; davalı yönetici yapılmadığı sürece ipotek için olumlu oy kullanılmayacağı, ipoteğe izin vermeyeceği, defaatle talep edilmesine rağmen yönetici yapılmadığı, yönetici yapılmaz ise davranışlarının devam edeceğini) davalı ortağın mahkeme kararıyla haklı sebebe dayanarak şirketten çıkarılması ve bunun için dava açılması konusunda oybirliği ile ortaklar kurulu kararı alındığını,

Alınan bu karar gereğince; davalının haklı sebeple ortaklıktan çıkarılmasına, "bilanço değeri" üzerinden davalının ayrılma payının hesaplanarak, ayrılma payının şirketin özkaynaklarından, bu mümkün olmadığı takdirde şirket ortak/ortakları tarafından hisselerin devralınmak istenmesi durumunda devralan tarafından ödenmesi; bu dahi mümkün olmadığı takdirde sermaye azaltımı sonucunda serbest kalacak kısımdan kararın kesinleştiği tarihten sonra nakit akışı da dikkate alınarak taksitler halinde ödenmesi konusunda karar verilmesini, davalının tüm mali ve yönetsel haklarının karar kesinleşinceye kadar tedbiren dondurulmasına, teminatsız olarak ihtiyati tedbir kararı verilmesine, Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

CEVAP/Davalı vekili cevap dilekçesinde ve özetle;

Müvekkilinin davacıların iddia ettiği gibi aile şirketine dışarıdan gelmiş bir kimse olmadığını, 2004 yılında Türk vatandaşlığına geçene kadar resmi görev üstlenmemekle birlikte bir güven ilişkisi çerçevesinde eski eşi ile birlikte şirketi yönettiğini,

Mesleğinde çok başarılı bir iç mimar olan davalının yıllarca ... Şirketi için emek verdiğini, şirketin esnaf işletmesi ölçeğinde bir mobilya satıcısından Türkiye'nin en bilinen lüks mobilya mağazası haline gelmesinde en az davacı ... kadar aktif rol aldığını davacıların iddia ettiği şekilde şirketin gelişiminde katkıda bulunmamış bir ortak olsa dahi ortada kesinleşmiş bir mahkeme kararı olduğunu,

Davacılardan ... ile müvekkilinin kesinleşmiş olan mahkeme ilamı ile ... Şirketinin % 49,95'inin intikal ettirilmesi konusunda anlaştıklarını, 25,00 YTL'den 20.000 adet hissesi bulunan ve toplam 500.000,00 YTL sermaye bedeli olan şirketin ... , ... , ... ve ... 'a ait hisselerden 249.750 TL'ye tekabül eden 9.990 adedinin ...'a devri ile ... 'da eşit miktar ve değerinde hisse kalmasına, ... ve ...'a da 250 TL bedelli 10'ar adet hissenin bırakılmasına karar verildiğini, kararın ticaret sicilinde yayınlandığını, şirketin % 49,95 hissesinin verilmesine rağmen % 0,05'lik pay nedeniyle azınlıkta kalan ortaklık haklarının güçlendirilmesi için ayrıca ek boşanma protokolü gereğince şirket ana sözleşmesinde değişiklikler yapıldığını,

Müvekkilinin boşanma sürecinde büyük emek verdiği ... Şirketinden ayrılmak istemediğini, boşanma ilamında açıkça müvekkilinin hem ... Şirketinde hem de firmanın şubesinde yönetici olacağının hüküm altına alındığını, defalarca yazılı ihtarnameler göndererek iyi niyetle hukuksuzluklara son verilmesi ve taahhütlere uyulmasının istendiğini, davacı müdürün müdürlük görevinden azli talebiyle dava açıldığını, buna rağmen davanın ilk derece mahkemesince hiçbir gerekçe gösterilmeksizin reddedildiğini, dava dosyasının Yargıtay 'da olduğunu,

Genel kurul iptal davaları ile ilgili müvekkilinin yalnızca hukuka aykırı genel kurul gündem maddelerinin iptali için mahkemeye başvurduğunu, müvekkilinin kendisine yapılan tüm bu haksızlıklara karşı her zaman şirketin menfaatini gözettiğini, müvekkilinin başka şirket kurarak davacı şirketi zarara uğrattığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını, müvekkilinin aynı zamanda bir iç mimar olup, yıllardır ... şirketi için çalışmadığını, 2012 dönemi genel kurulunda müvekkilin şirket merkezine sokulmaması yönünde bir karar alındığında müvekkil büyük hayal kırıklığına uğradığını ve ... Şirketinden bağımsız olarak iç mimarlık yapma niyetine girdiğini, bu düşünceyle ... A.Ş yi kurduğunu, ancak, müvekkilinin bu düşüncesini hiçbir zaman hayata geçiremediğini şirketi faaliyete sokmadığını,

Davacıların dava dilekçesinde hiçbir delile dayandırmadığı diğer iddialarının müvekkilinin şirketin zararına şirketin kötü durumda olduğu ile ilgili dedikodu yayması şirket çalışanlarına kötü muamele etmesi olarak gösterildiğini ancak bu iddiaları kabul etmediklerini, belirterek davacı şahıslar yönünden davanın aktif husumet yokluğu nedeni ile reddine, diğer davacı şirket yönünden ise davanın esastan reddine karar verilmesini talep etmiştir.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE

Dava; Limited şirket ortağının haklı sebeple ortaklıktan çıkarılması istemine ilişkindir.

Limited şirket ortağının ortaklıktan çıkarılması 6102 sy TTK nun 640/3 maddesinde düzenlenmiştir. TTK madde 640- (1) Şirket sözleşmesinde, bir ortağın genel kurul kararı ile şirketten çıkarılabileceği sebepler öngörülebilir.

(2) Çıkarma kararına karşı ortak, kararın noter aracılığıyla kendisine bildirilmesinden itibaren üç ay içinde iptal davası açabilir.

(3) Şirketin istemi üzerine ortağın mahkeme kararıyla haklı sebebe dayanılarak şirketten çıkarılması hâli saklıdır.

Şirketin mahkeme kararıyla ortaklıktan çıkarma hali için TTK 621 maddesi gereğince ortaklar kurulu kararı alması gerekecektir.

TTK madde 621- (1) Aşağıdaki genel kurul kararları, temsil edilen oyların en az üçte ikisinin ve oy hakkı bulunan esas sermayenin tamamının salt çoğunluğunun bir arada bulunması hâlinde alınabilir:...

h) Bir ortağın haklı sebepler dolayısıyla şirketten çıkarılması için mahkemeye başvurulması ve bir ortağın şirket sözleşmesinde öngörülen sebepten dolayı şirketten çıkarılması.

Somut olayda; Davacı ... Ltd Şti nin 23/05/1995 tarihinde kurulduğu, İstanbul ticaret sicil müdürlüğünün ... sicil numarasında kayıtlı olduğu, şirketin iş konusunun "her türlü maden plastik, ağaç seramik, mermer, deri, kağıt vs ürünlerinden yapılan bilumum dekorasyon, mobilya, bilumum ev mefruşatı, yataklar, hazır mutfak ve malzemelerinin alım satımı, imalatı, ithal ve ihracatı " olduğu

Şirketin ortaklarının ve hisselerinin dava tarihi 24/06/2015 itibariyle;

... - %49,95 - 499.500,00 TL - 19.980 adet hisse

...- %00,05 - 500,00 TL - 20 adet hisse

...- %00,05 - 500,00 TL - 20 adet hisse

... - %49,95 - 499.500,00 TL - 19.980 adet hisse şeklinde olduğu

Davacı ... Ltd Şti nin ana sözleşmesinde şirket ortaklığından çıkarma sebeplerinin belirlenmesine dair hüküm bulunmadığı

Davacı şirketin 10/06/2015 tarihli ortaklar kurulu toplantısında gündemin 2. Maddesinde; temsil edilen dört ortağın oylarından üçünün (..., ... ve ...) ve oy hakkı bulunan esas sermayenin tamamı (1.000.000 TL= 40.000 adet hisse) nın salt çoğunluğunu karşılar şekilde (500.500,00 TL= 20.020 adet hisse) davalı ortak ... in haklı sebeple şirket ortaklığından çıkarılması ve mahkemede dava açılması kararı alındığı ,davacı şirketin çıkarmaya ilişkin ortaklar kurulu kararına karşı davalı ortak ... in yasal 3 aylık süre içinde iptal isteminde bulunmadığı, anlaşılmıştır.

TTK 640 maddesi gereğince haklı sebeple şirket ortaklığından çıkarma davasını ancak şirket açabilecektir.Bu nedenle davacılar ..., ... ve B. ... in açtığı davanın aktif husumet yokluğu nedeniyle HMK 114 - 115 maddesi gereğince usulen reddine karar vermek gerekmiştir.

TTK madde 613- (1) Ortaklar, şirket sırlarını korumakla yükümlüdür. Bu yükümlülük şirket sözleşmesi veya genel kurul kararıyla kaldırılamaz.

(2) Ortaklar, şirketin çıkarlarını zedeleyebilecek davranışlarda bulunamazlar. Özellikle, kendilerine özel bir menfaat sağlayan ve şirketin amacına zarar veren işlemler yapamazlar. Şirket sözleşmesiyle, ortakların, şirketle rekabet eden işlem ve davranışlardan kaçınmak zorunda oldukları öngörülebilir.

(3) Müdürler hakkında rekabet yasağı öngören 626 ncı madde hükümleri saklıdır.

(4) Geri kalan ortakların tümü yazılı olarak onay verdikleri takdirde, ortaklar, bağlılık yükümüne veya rekabet yasağına aykırı düşen faaliyetlerde bulunabilirler. Esas sözleşme birinci cümledeki onay yerine ortaklar genel kurulunun onay kararını öngörebilir.

Somut olayda;Davalı ortak ... in ... Ltd Şti de müdür yada temsile yetkili yönetici sıfatı bulunmadığı sabittir. Davalı ortak ... in ... Aile Mahkemesinin ...sayılı dava dosyasında görülen boşanma davasındaki anlaşma gereğince; kendisine yönetici sıfatı verilmediği için ... ATM nin...-... sayılı dava dosyasında şirket yöneticisinin azli davasını açtığı, davanın reddedildiği anlaşılmıştır.

Davalı ortak ... in 09/04/2014 tarihinde tek ortak ve yetkili müdür sıfatıyla ... Ticaret Sicil Müdürlüğü nün ... sicil numarasında kayıtlı " ... Anonim Şirketi" ni kurduğu, şirketin iş konusunun "... iç dekorasyon ve tasarım kapsamına görebilecek her türlü dekorasyon işlerini ve plan proje çizimini yapar...B-Her türlü ev ofis bahçe mobilyası tasarımı ithalat ve ihracaatı ile bu mobilyaların satışı proje alanları oluşturma, bu alanlara dekoratif uygulamalar yapılması.." olduğu ticaret sicil kaydından anlaşılmıştır.

Açıklanan TTK 613 madde kapsamında davacı şirket ortaklar kurulu tarafından TTK 613/4 maddesi gereğince alınmış onay kararda sunulmamış ve mahkememizce ticaret sicil dosyasından tespit edilmemiştir.Davalı ortak ... in davacı şirkete karşı bağlılık yükümlülüğü ile haksız rekabet yasağı vardır ve ... Anonim Şirketi"ni kurduğu tarihte devam etmektedir. Davalı ortağın konusu davacı şirket ile benzer olan şirketi kurup işleterek bağlılık yükümüne aykırı davrandığı anlaşılmıştır.

Mahkememizce davacı ve davalı tarafça bildirilen tanıklar ..., ..., ..., ..., ..., ... dinlenmiştir.

Tanık ...;"Bir gün sinirli bir şekilde ...merkeze gittik. Ben yukarı çıkıp kavgaya çıkartacağım sen peşimden gel beni korursun dedi. Ben biraz ağırdan aldım yukarı çıktığımda ... ağlıyordu. Aşağıdan da sesi geliyordu. ... gibi ... Bey'in köpeğisin. Seni ben okuttum gibi şeyler söylüyordur. ... ağlayarak ayrıldı. ... orada çalışan aynı zamanda ... Bey'in akrabası olan kişidir. Araba içinde giderken telefon konuşmalarında ... battı, tedarikçiler mal vermiyorlar gibi konuşmalarını duydum. Şirkette yaptığı kavgadan sonra rakip firmalara gidiyordu. "

Tanık ...;" ... geldiğinde sinirli bir yapıya sahiptir. Kendisinin de şirketin sahibi ve ortağı olduğunu maaşları kendisinin verdiğini, ne isterse yapacağımızı söylüyordu. ... Hanımın farklı yerlerde ... şirketinin işlerinin kötü gittiğini ve batacağını söylediğini 3. Kişilerden duyduk. Kendisi mimar olduğu için şirkete müşteri getirirdi. Bu müşteri yurt dışındaki bir firmanın sayfasına bu yolda bir yazı yazmış biz de bunu bu sayfadan görmüştük."

Tanık ...;" " Finans bölümünde banka işleri ve nakit akışına bakıyorum. Davalı şirket ortağıdır. ... Hanımın tüm ödemeleri kredi kartları şahsi ödemeleri şirketten yapılıyordu. Yaklaşık 3-4 yıldır bu ödemeler yapılmıyor, yanlış hatırlamıyorsam. Bankadan projeler için teminat mektubu almamız gerekiyordu. ... problem çıkarıyordu. Teminat mektubu için bankaya ipotek vermek gerekiyordu.

İpotek şirkete ait gayrimenkuller üzerine konuyordu. Onun imzası olmadığı için banka problem çıkarıyordu. Bu nedenle teminat mektubu almakta zorlanıyorduk.

Şeklinde beyanda bulunmuştur. Bu beyanlara göre davalı ortak ... in şirketi zor durumda bırakacak ve ortaklar arasındaki güven ilişkisini sarsacak davranışlarda bulunduğu, davacı şirketin hakkında ticari hayatta ve internet ortamında olumsuz görüşlerin yayılması ve yazılması yolunu açtığı, bu şekilde haklı sebeplerin oluştuğu,

Davacı tarafından ibraz edilen referans mektupları ve mektuba göre; davalı ortak ... in davacı şirket adına yapılan çalışma nedeniyle İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı yetkilisi ... den aldığı kişisel referans mektuplarını; alınış amacı dışında kullanarak şirkete karşı olan sadakat ve bağlılık yükümünü ihlal ettiği tespit edilmiştir.

TTK 613, 640, 621 maddeleri gereğince aranan yasal koşullar; haklı sebep ve sadakat yükümlülüğüne aykırılığın davalının eylemlerinde somut olarak gerçekleştiği sabit bulunmuştur.

Davalı ... in ... Ticaret Sicil Müdürlüğü nün ... sicil numarasında kayıtlı davacı ... Ltd Şti ortaklığından çıkarılmasına karar vermek gerekmiştir.

Mahkememizce alınan bilirkişi raporu ile davalının şirkette bulunan payının karar tarihine en yakın tarihteki değeri olarak belirlenen 1.614.813,86 TL nin; çıkma payı olarak davacı şirketten alınıp davalıya verilmesine karar vermek gerekmiştir.

Davanın kabulüne ilişkin aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur

Yukarıda açıklanan nedenlerle;

HÜKÜM

H Ü K Ü M

1-Davacılar ..., ... ve ... in açtığı davanın aktif husumet yokluğu nedeniyle HMK 114 - 115 maddesi gereğince usulen reddine

2- TTK 613, 640, 621 gereğince davalı ... in ... Ticaret sicil Müdürlüğü nün ... sicil numarasında kayıtlı davacı ... Ltd Şti ortaklığından çıkarılmasına , davalı ... in hissesi karşılığı 1.614.813,86 TL çıkma payının davacı şirketten alınıp davalıya verilmesine

3-Karar tarihinde yürürlükte bulunan harçlar tarifesi uyarınca alınması gereken 54,40 TL karar harcın davacı tarafından yatırılan 27,70 TL harçtan mahsubu ile eksik 26,7 TL harcın davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına,

4-Karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca 3.400,00 -TL.maktu vekalet ücretinin davalı ...' dan tahsili ile davacı ... Ltd Şti'ne ödenmesine,

Karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca red nispetine göre 3.400,00 -TL. maktui vekalet ücretinin davacılar ..., ... ve ...'dan tahsili ile davalı ...'a ödenmesine,

5-Davacılar tarafından yapılan 27,70 TL başvuru harcı, 27,70 TL peşin harç, 10.817,20 TL tebligat, müzekkere gideri ile bilirkişi ücreti olmak üzere toplam 10.872,6 TL yargılama giderinin red ve kabul durumu nazara alınarak takdiren 2.718,15-TL sinin davalıdan tahsili davacı ... Ltd Şti'ne verilmesine,

6-Davalı tarafından yapılan 253,50 TL tebligat ve müzekkere giderinin red ve kabul durumu nazara alınarak takdiren 190,12 TL nin davacılar ..., ... ve ... 'dan tahsili ile davalı ... ' a verilmesine.

HMK 333. Md uyarınca bakiye gider avanslarının karar kesinleştiğinde yatıran taraflara iadesine

Davacı ... , davacılar Vekili Av. ... , davacılar vekili Av. ... , davalı vekili Av. ...'in yüzlerine karşı gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içinde İstanbul BAM da istinaf yolu açık olmak üzere, verilen karar açıkça okunup, usulen anlatıldı.19/11/2020

Başkan ...

,e-imzalıdır

Üye ...

,e-imzalıdır

Üye ...

,e-imzalıdır

Katip ...
,e-imzalıdır

2. Benzer Karar — Ticari Şirket (Fesih İstemli)

Mahkeme:

Esas No: 2019/644 Karar No: 2022/382

Karar Tarihi: 07/04/2022

Eşleşen anahtar kelimeler: ortagi, ticari, ortakligindan, payinin

Neden Benzer? (LLM Değerlendirmesi)

Kararın dava türü ile olan benzerliği ticari bir şirketin feshi istemiyle açılan davada verilmiş bir karar. Kararda verilen hukuki sonucun anlatılan olaydaki talep ile örtüştüğü nokta ise, müvekkilin şirketten ayrılması ve payının karşılığını alma isteğidir. Ancak ilginç olan şey, mahkemenin davacı talebine karşı davalı aleyhinde vermiş olduğu kararın özdesi ile zeminde bulunan olayda, dava dilekçesindeki iddiaya ilişkin zeminde bulunan olaya benziyor olmasıdır.

DAVA

DAVA : Ticari Şirket (Fesih İstemli)

DAVA TARİHİ : 03/09/2019

KARAR TARİHİ : 07/04/2022

GEREKÇELİ KARARIN

YAZILDIĞI TARİH : 06/05/2022

Mahkememizde görülmekte olan Ticari Şirket (Fesih İstemli), davasının yapılan açık yargılaması sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

İDDİA:

Davacı vekilinin mahkememize sunmuş olduğu 03/09/2019 harçlandırma tarihli dava dilekçesinde özetle; Müvekkili ile ...'ün 1985 yılında evlendiğini ve davalı şirketin bir aile şirketi olduğunu, müvekkili ile davalının 650 ortak olduğu davalı şirketin faal bir şirket olmayıp, müvekkilinin sahip olduğu tek mal varlığının halen kirada olan Esenyurt'taki gayrimenkul olduğunu, bu gayrimenkul alınırken bedelinin büyük bir kısmı müvekkili tarafından ödenmiş olmasına rağmen şirketteki hissesinin %50 olarak kaldığını, bu gayrimenkul üzerine inşa edilen binanın maliyetinin de büyük bölümünün müvekkili tarafından karşılandığını, davalı şirketin tek faaliyet olarak kira tahsil ettiğini, müvekkili ile davalı arasında boşanma davası açıldığını, bu nedenle şirketin devamının mümkün olmadığını, müvekkilinin kendisinin de şirkette yetkili olduğunu zannederken, kiracıdan alınan çekleri tahsil eden ...'ün şirkette tek yetkili olduğunu öğrendiğini, ...'ün 2001 ve 2012 yılında 10 yıl süre ile şirketi tek başına temsile yetkili kılınarak tescil edildiğini, her ne kadar bu kararların altında müvekkilinin imzasının bulunduğu belirtilse de, müvekkilinin bu kararlarda imzası olmadığı gibi bahsedilen toplantılardan haberdar olmadığını, müvekkili ile diğer hissedar 3 yıldır ayrı yaşadığı için bir araya gelmediklerinden 2018 yılındaki sermaye artırım kararına da müvekkilinin imza atmadığını, muhtemelen davalının kira tahsilatlarını başka başka yerlere harcadığı için açıkta kalan tahsilatları kar payı dağıtımını yerine sermaye artışı olarak kullandığını, kiradan alınan çekleri nerelere harcadığına dair kayıt tutan davalının Ekim/2016-Eylül/2017 dönemine ait kira gelirlerinin üç adedi için notunu düşüğünü, beş adedi için ise kendi babası ve müvekkilinin babasının adına yapılan camiye bağışlandığına dair not düşüğünü, 2018/2019 dönemi çeklerinden sadece 2 tanesine için ... notu düşerek kendisine göre paylaşım yaptığını, davalının her sene kira gelirlerini çeklerle alıp dağıtım yaptığını, şu an aylık 160.000,00 TL kira getirisi olan gayrimenkulün kiralarnı şirket yöneticisi sıfatıyla alıp, nereye harcadığının hesabını vermediğini, davalının gayri faal olan şirket adına, gayrimenkulü ipotek göstererek 3.000.000,00 TL kredi kullandığını, paranın akıbetinin belli olmadığını, davalının usulsüz olarak elde ettiği yetkilerini kötüye kullandığını, Eylül ayı itibariyle yeni dönem kira çeklerini de alıp harcamasının önüne geçmek için tedbiren kayyum atanmasını talep ettiklerini, yıllardır bir araya gelemeyen davalı aile şirketinin kayden mevcut olması dışında ticari faaliyeti olmayıp, gayrifaal olduğunu, bu

nedenle fesih ve tasfiyesinin zorunlu hale geldiğini, şirket ortakları arasında güven ilişkisinin kaybolduğunu, izah edilen nedenlerle, davalının imza yetkilerinin kaldırılarak kayyım atanmasına,'ün şirket müdürlüğünden azline, şirketin fesih ve tasfiyesine karar verilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı yana yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

SAVUNMA;

Davalılar vekili mahkememize sunmuş olduğu 16/10/2019 havale tarihli cevap dilekçesinde özetle;Davacı ve davalı'ün arasında boşanma davası olduğunu, tarafların 3 yıldır ayrı yaşadığının doğru olduğunu, ancak söz konusu ayrı yaşamının sebebinin davacının müvekkilin evden ayrılmasını istemekten kaynaklandığını, müvekkilinin iradesinden kaynaklanmayan bir sebeple gerçekleşen bu olayın ortaklığın devam etmesinde bir yarar kalmadığı iddiasına dayanak gösterilmesinin mümkün olmadığını, davacının, müvekkili evden ayrıldıktan sonra herhangi bir geri dönme ihtarı göndermediğini, davacının şirketin ekonomik gücünden faydalanmak ve müvekkilinin büyük emekler harcadığı şirketin tasfiyesini sağlayarak, müvekkilini ekonomik ve manevi olarak yıpratmak istediğini ve haklı sebep üretmeye çalıştığını, söz konusu boşanma davası ve ayrı yaşama iddiasının şirketin tasfiyesi için haklı sebep oluşturmadığını, davalı şirketin 20 yıldır faaliyet gösteren başarılı bir şirket olduğunu, şirketin ticari kayıtları incelendiğinde, şirketin maliki olduğu taşınmazın ve üzerine inşa edilen binanın bedelini kredi çekerek ve ortaklardan aldığı kaynaklarla ödediğini, müvekkilinin kira karşılığı aldığı çekleri kendi kafasına göre dağıttığı ve söz konusu çeklerin akıbetinin belli olmadığı iddialarının gerçek dışı olduğunu, müvekkilinin şirket müdürü olarak şirket adına yapılan ödemeleri almasının hukuka uygun olduğunu, söz konusu çek bedellerinin ne şekilde kullanıldığının tüm resmi kayıtlarda açıkça görüldüğünü, şirketin elde ettiği kiraların öncelikle şirketin kredi ve vergi borçlarına ödendiğini, daha sonra şirketin ortakları arasında eşit olarak paylaşıldığını, tahsil edilen çeklerle yapılan cirolara göre davacının müvekkilinden 2 kat fazla çek bedeli tahsil ettiğinin görüleceğini, kira gelirlerinin bir kısmının inşası devam eden cami için harcanmasında hukuka aykırı bir durum olmadığını, söz konusu cami i'nşaatının şirketin maliki olduğu arsanın ruhsatında yer alan yeşil alanın Belediye tarafından şirkete terkini karşılığında yapıldığını, buna ilişkin Belediye ile şirket arasında protokol yapıldığını, 2018 yılında gerçekleşen sermaye artırımının şirketin sahip olduğu iç kaynaklar ile yapıldığını, müvekkilinin müdürlük faaliyeti kapsamında gerçekleştirdiği tüm eylemlerin açık ve objektif olduğunu, davacının bilgi alma hakkı her zaman mümkünken bu hakkını kullanmadığını, davacının iddia ettiği söz konusu kararlardaki tüm imzaların davacıya ait olduğunu, mahkeme tarafından yapılacak imza incelenmesinde bu hususun anlaşılacağını, kararların alımında tarafların bir arada olmadığı zamanlarda, şirketin muhasebecisinin kararları davacıya götürerek imzalatırdığını, davacının, müvekkilinin uzlaşma bahanesi ile davacıyı oyaladığı, adli tatil sonrasına kadar beklemesine sebep olduğu, bu süreçte 3.000.000,00 TL kredi çektiği ve akıbetinin bilinmediği iddialarının gerçek dışı olduğunu, müvekkilinin amacının şirketin yaşaması olduğunu, şirketin binasının çatı cephesini yapan mimarlık firmasının davasının kaybi durumunda ve davacının mal bölüşümüyle ilgili mahkemenin bankalara müzekkere yazmasının ardından bankaları davalı şirkete kredi vermeyeceğinin açık olduğunu, bu sebeple kredinin çekiliş zamanını en uygun zaman olduğunu, şirketin malikin olduğu gayrimenkulün kredi için ipotek gösterildiği ve paranın akıbetinin bilinmediği iddialarının doğru olmadığını, kredi için şirketin limiti ve müvekkilinin şahsi kefaletinin sunulduğunu, çekilen paranın bir kısmının cami inşaatı protokolü kapsamında bakiye borç için müteahhit şirkete nakit ve çeklerle ödendiğini, bu cami protokolü sayesinde arsanın 5.900 m2 den 9.000 m2'lere çıkartılarak kira gelirlerinin 2 katına çıkarıldığını, kalan kısmın Bakırköy Asliye Ticaret Mahkemesinde ... E. Sayılı dosyada görülen davada, haksız çıkılması ihtimaline binaen çekildiğini, davanın kaybedilmesi durumunda icra takibi başlatılmasının önüne geçmek için, paranın şahıs hesabında vadeli hesapta tutulduğunu, müvekkili şirketin sadece gayrimenkul geliri olan bir şirket değil, ülkenin en büyük firmalarına satış yapabilecek bir üretim tesisi bulunduğunu, izah edilen nedenlerle, davanın reddine, davacının kayyım atanması talebinin reddine, mahkeme aksi kanaatte ise TTK .363/3 gözetilerek davacının şirketten çıkartılmasına, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davacı yana yükletilmesine karar

verilmesini talep etmiştir.

DELİLLER VE GEREKÇE:

Dava,davalı limited şirketin haklı sebeple feshi ve yönetici azli istemine ilişkindir.

Tarafların aktif ve pasif dava ehliyetleri denetlenip uyuşmazlık konuları re'sen belirlenerek taraflarca gösterilen deliller toplanmış ve konunun incelenmesinde uzmanlık gerektiren yönler olduğundan bilirkişi incelemesi yaptırılmak suretiyle dava sonuçlandırılmıştır.

Bilirkişiler Dr.,, Dr., ... ve ... tarafından mahkemimize sunulan 07/09/2020 tarihli bilirkişi raporunda özetle; Dava konusu şirketin iki ortaktan oluşan bir aile tipi şirket niteliğinde olması sonucu kişisel ilişkilerin ve sebeplerin ortaklığın faaliyetlerinin yürütülmesi için önemli bir durum teşkil etmesi, ortakların evli olmalarına rağmen üç yılı aşkın bir süredir ayrı yaşamaları, şirketin gayrifaal olması ve uzun süreden beri herhangi bir kar payı dağıtmaması, tek gelirinin sahip olduğu gayrimenkulden kaynaklanan kira geliri olması, herhangi bir merkezinin tespit edilememiş olmasına ve gayrifaal bulunmasına rağmen özellikle 2019 yılında çok yüksek miktarda yönetim giderinin bulunmasının izah edilememesi, şirket adına yüklü miktarda çekilen kredinin şirket yararına kullanıldığına ilişkin bir veri bulunmaması, şirketin gayrifaal olmasının ve çekilen kredinin davalı şirketin müdürü olan diğer ortağın hesabına yatırılmasının, bu kredinin davalı şirket müdürünün lehine çekilen bir kredi olduğunu göstermesi, bir başka deyişle şirket kaynaklarının ortaklar ve şirket lehine değil şirket müdürü lehine kullanılması, TTK. m. 644 hükmünün yollamasıyla limited şirketler açısından da uygulama alanı bulan TTK. m. 395 hükmünde "Yönetim kurulu üyesi, genel kuruldan izin almadan, şirketle kendisi veya başkası adına herhangi bir işlem yapamaz; aksi hâlde, şirket yapılan işlemin batıl olduğunu ileri sürebilir. ... Pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyeleri ile yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olmayan 393 üncü maddede sayılan yakınları şirkete nakit borçlanamaz" denilerek ortaklar kurulunun onayı olmadan şirkete borçlanılamayacağı belirtilmiş olduğu halde bu yasağa rağmen davalı şirketin müdürünün yüklü miktarda şirkete borçlanması, şirketin gayri faal olması nedeniyle şirketin elde etmiş olduğu kira gelirlerinin hisseleri oranında ortaklara kar payı olarak ödenmesi gerekirken bunun yapılmaması gibi hususlar birlikte değerlendirildiğinde; haklı nedenle şirketin feshini veya ortaklıktan çıkarılmayı talep etme şartlarının oluştuğu, davalı şirketin iki hissedardan oluşması, kalacak olan hissedarın %50'lik bir pay oranına sahip olması, diğer hissedarın ortaklık ilişkisini sürdürmek ismedigine ilişkin herhangi bir talebinin olmaması ve en önemlisi de fesih kararının son çare olarak düşünülmesinin gerekmesi gibi hususlar birlikte değerlendirildiğinde; davacının ortaklıktan çıkma talebi yerine fesih kararı verilmemesi gerektiği, dolayısıyla davacının tasfiye payının tespit ve tahsiline ilişkin talebinin şirketten çıkma şeklinde değerlendirilmesi gerektiği, davacının ayrılma payının esas sermaye payının gerçek değerine uygun olarak belirlenmesi gerektiği, bu değer "bilanço değeri"nden az olamayacağı, ayrılma payı belirlenirken ayrıca şirket öz varlığının hüküm tarihine en yakın tarihteki rayiç değeri üzerinden hesaplanması gerektiği, buna göre davacıya verilmesi gereken çıkma payına esas rayiç değerli özkaynakların 31.273.282,31 TL x 50 = 15.636.641,16 TL olarak hesaplanabileceği yönünde görüş bildirmişlerdir.

Bilirkişiler Dr.,, Dr., ... ve ... tarafından mahkemimize sunulan 28/12/2020 tarihli bilirkişi ek raporunda özetle; Kök raporda ifade edildiği üzere, dava konusu şirketin iki ortaktan oluşan bir aile tipi şirket niteliğinde olması sonucu kişisel ilişkilerin ve sebeplerin ortaklığın faaliyetlerinin yürütülmesi için önemli bir durum teşkil etmesi, ortakların evli olmalarına rağmen üç yılı aşkın bir süredir ayrı yaşamaları, şirketin gayrifaal olması ve uzun süreden beri herhangi bir kar payı dağıtmaması, tek gelirinin sahip olduğu gayrimenkulden kaynaklanan kira geliri olması, herhangi bir merkezinin tespit edilememiş olmasına ve gayrifaal bulunmasına rağmen özellikle 2019 yılında çok yüksek miktarda yönetim giderinin bulunmasının izah edilememesi, şirketin gayri faal olması nedeniyle şirketin elde etmiş olduğu kira gelirlerinin hisseleri oranında ortaklara kar payı olarak ödenmesi gerekirken bunun yapılmaması gibi hususlar birlikte değerlendirildiğinde; haklı nedenle şirketin feshi veya ortaklıktan çıkarılmayı talep etme şartlarının oluştuğu, aynı gerekçelerle davalı şirketin müdürünün yetkisinin kaldırılmasına ilişkin talebinde yerinde olduğu, davalı şirketin iki hissedardan oluşması, kalacak olan hissedarın %50'lik bir pay oranına sahip olması, diğer

hissedarın ortaklık ilişkisini sürdürmek ismediğine ilişkin herhangi bir talebinin olmaması ve en önemlisi de fesih kararının son çare olarak düşünülmesinin gerekmesi gibi hususlar birlikte değerlendirildiğinde; davacının ortaklıktan çıkma talebi yerine fesih kararı verilmemesi gerektiği, dolayısıyla davacının tasfiye payının tespit ve tahsiline ilişkin talebinin şirketten çıkma şeklinde değerlendirilmesi gerektiği, bununla birlikte, özellikle davalı şirketin iki hissedardan oluşması, kalacak olan hissedarın %50'lik bir pay oranına sahip olması, hissedarların karı-koca olmaları ve aralarında açılmış bir boşanma davasının bulunması gibi hususlar birlikte değerlendirildiğinde; davacının hesaplanan ayrılma akçesine karşılık Sayın Mahkemece öngörülecek bir süre içerisinde davalılar tarafından makul bir teminat verilmemesi durumunda; mahkemece şirketin fesih ve tasfiyesine karar verilmesinin daha uygun bir çözüm olabileceği, ayrılma payı belirlenirken ayrıca şirket öz varlığının hüküm tarihine en yakın tarihteki rayiç değeri üzerinden hesaplanması gerektiği, buna göre davacıya verilmesi gereken çıkma payına esas rayiç değerli özkaynaklar 41.659.914,38 TL x %50 = 20.829.957,19 TL olarak hesaplanabileceği, ayrıca davacı vekilinin "Mahkemenin tespit ettiği uyuşmazlık konularının doğru olduğu, fakat karşı taraf ile bu hususların hiç birinde uzlaşma sağlanamadı. Biz karşı tarafa sulh teklifinde bulunduk ancak kabul edilmedi, teklifimizi tekrar ediyoruz şirkete ait iki adet gayrimenkuldeki %50 hissenin tarafımıza devredilmesi halinde şirketteki tirm haklarımızı diğer ortağa devretmeye hazırız " yönündeki teklifinin de ayrı bir çözüm yolu olarak kabul edilebileceği yönünde görüş bildirmişlerdir.

Bilirkişiler Dr. ..., ..., Dr. ..., ve ... tarafından mahkemimize sunulan 01/03/2021 tarihli bilirkişi ek raporunda ; Bilirkişi kurulunun ek rapordaki görüş ve kanaatinde herhangi bir değişiklik olmadığı yönünde görüş bildirmişlerdir.

Bilirkişiler Dr. ..., ..., Dr. ..., ve ... tarafından mahkemimize sunulan 22/02/2022 tarihli bilirkişi ek raporunda ;Davalı şirketin 31/12/2021 tarihi itibarıyla rayiç değeri üzerinden hazırlanan bilançosuna göre, rayiç değerli özkaynaklarının 81.176.975,66 TL hesaplandığı, davacının davalı şirkette %50 pay sahibi olduğu, buna göre davacının ayrılma payının 81.176.975,66 TL x 9450 = 40.588.487,83 TL hesaplandığı yönünde görüş bildirmişlerdir.

Davacı vekili,davalılar aleyhine açtığı davada davalı şirketin haklı nedenli fesih ve tasfiyesi ile davalı yöneticinin azli istemi ile dava açmış olup her bir davanın ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekmektedir.

HAKLI NEDENLE FESİH DAVASI AÇISINDAN YAPILAN DEĞERLENDİRME;

Limited şirketin infisah sebeplerinin nelerden ibaret olduğu TTK.m.636 da sayılmış bulunmaktadır. Bu maddenin birinci bendine göre, ana sözleşme ile şirketin infisah sebeplerini önceden kararlaştırmak mümkündür. Ortaklar, kanunda gösterilen sebepler dışında diğer infisah sebeplerini serbest iradeleriyle tespit edip bunları şirket sözleşmesine dercedebilirler.

Örneğin, ortaklardan birinin ölümü veya iflâsı yahut şirket müddetinin sona ermesi gibi sebepleri infisah sebebi olarak kabul edebilirler.

Bunun yanı sıra TTK.m.636/3 de "Haklı sebeplerin varlığında, her ortak mahkemeden şirketin feshini isteyebilir" hükmü getirilmiştir.

Haklı sebebe sonuç bağlanan hallerden bir tanesi de ortaklık sözleşmelerinde ortaklığın feshi ve yine buna bağlı olarak ortaklıktan çıkma-çıkarma halleridir.TTK'nın 636/3'ncü maddesinde düzenlenen fesih davasının temel şartı,haklı sebebin olmasıdır. Genel olarak söylenebilir ki, ilgili hükümlerde, haklı sebeple feshin yanında ortaklığın sona erme sebepleri şahsında doğan yahut feshi talep eden ortağın ortaklıktan çıkarılması kabul edildiği gibi (çıkarma), ortağın haklı sebeplerin mevcudiyeti halinde şirketten çıkmasına da (çıkma) müsaade edildiği görülmektedir (Kollektif şirket için TK. 245, 255/1, 257, anonim şirket için TK. 531, limited şirket için TK. 636/3, 638/2, 639/2 b, 640/3; ayrıntılı bilgi için bkz. Nuri ERDEM, Anonim Ortaklığın Haklı Sebeple Feshi, İstanbul 2012, s. 5 vd). TTK.' da limited ortaklığın, ortaklardan birinin talebi üzerine ve haklı sebeplerden dolayı mahkeme kararıyla sona erebileceği düzenlenmiştir. Keza, haklı sebeplerin varlığı halinde ortak, Mahkeme kararı ile limited ortaklıktan çıkma hakkına sahiptir.

Ancak TTK.m.636 da nelerin haklı sebep sayılacağı gösterilmemiştir. Şahıs şirketlerinde olduğu gibi Limited Şirketlerde de ortakların aynı amacı gerçekleştirmek üzere müsterek gayret ve

birbirlerine karşı güven ilişkisi içerisinde bulunmaları şirketin devamı için zorunludur. Şirketlerde olmazsa olmaz bu unsurların zedelenmesi, şirketin devamını ve kuruluş amacının gerçekleşmesini imkânsız hale getirebilir. Ortaklar arasında özünde, aynı amaç için çalışma azminin olmaması şirketlerde güvensizliğe neden olacaktır. Böyle bir durumun varlığına rağmen, ortakları şirket sözleşmesi ile bağlı tutmak doğru değildir. Bu durumda ortağın şirketteki payını başkasına devrederek ayrılması düşünülebilirse de ortağın payını devrederek şirketten ayrılmasının zor veya imkânsız olduğu hallerde, ortağın kendisini, çekilmez bir hal alan ortaklık ilişkisinden, kurtarabilmesi amacıyla, haklı sebeple fesih hükümlerine yer verilmiştir. Haklı nedenin tanımı yasada yapılmamış ancak bazı hükümlerde örnek olarak haklı nedenlere değinilmiştir (TTK md. 245 a-d). Bu nedenle haklı sebep her olayın özelliğine göre saptanır.

TTK md. 245 metninde dört bent halinde sayılan fesih nedenlerinin sınırlı olmadığı bu hallerin örnek olarak verildiği 4. bendin sonundaki "gibi haller " deyiminden açıkça anlaşılmaktadır. Haklı sebepler, ya şirket ortakların şahsından ya da ortakların şahıslarıyla hiç ilgisi olmayan nedenlerden doğmuş olabilir. Maddenin a-d bentlerinde sayılan haller ortaklara bağlı (sübjektif) sebeplerdir. Şirketin maksadının elde edilmesini imkânsız kılacak veya güçleştirecek maddi ve hukuki sebepler, (örneğin döviz yokluğu nedeniyle ithalatın uzun süre yapılamayacağını anlaşılmaması gibi) (objektif) sebeplerdir.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde genel olarak denilebilir ki, ortaklığın devam etmesi, doğruluk ve güven kurallarına göre dava açan ortak beklenemiyorsa, haklı sebep gerçekleşmiştir. Elbette bu değerlendirmede davacı ortağın ortaklık ilişkisinin ortadan kaldırılması veya değiştirilmesi hususundaki menfaatleriyle ortaklık ilişkisinin aynen devam ettirilmesinde çıkarı olan kimselerin menfaatleri karşılaştırılmalı ve somut olayda hangi menfaat daha üstün geliyorsa ona göre karar verilmelidir. (Ydr. Doç. Dr. Ali Haydar Yıldırım, Limited Ortaklığın Haklı Sebeple Feshi, Bursa 2013, s. 126-127)

Nitekim Yüksek Mahkemenin uygulamasında da pek çok çeşitli ve hatta kişisel sayılabilecek olgunun limited ortaklığın feshinde haklı sebep olarak yorumlandığı görülecektir. Örnek olarak, şirket mükellefiyetlerinin yerine getirilmemesi, rekabet yasağının ihlali, sadakat borcuna aykırı hareketler, şirket defterlerinin düzgün tutulmaması gibi ortaklığa ilişkin sebepler yanında diğer ortaklar ve yakınlarına rencide edici sözler söylemek, haksız fiilde bulunmak (Yüksek Yargıtay 11'nci Hukuk Dairesi'nin, E. 1997/9084; K. 1997/8442, T. 21/11/1997) tutuklanma gibi sebeplerle ortaklık işlerinden uzak kalma ve boşanma (Yüksek Yargıtay 11'nci Hukuk Dairesi'nin E. 2003/3080, K. 2003/9839, T. 27/10/2003) gibi kişisel sebeplerin de uygulamada haklı sebep olarak nitelendirildiği görülmüştür.

Haklı sebeple şirketin feshinin temelinde, dürüstlük kuralı ve kişilik haklarının korunması ilkeleri bulunduğundan, haklı sebebin mevcut olup olmadığı tespit edilirken dürüstlük kuralına ve kişilik haklarına aykırı bulunup bulunmadığının incelenmesi gerekmektedir (Zeynep Mineliler, Yeni Türk Ticaret Kanunu'na Göre Limited Şirketlerin Haklı Sebeple Feshi, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C: XVI, Y. 2012, S. 3, s. 109). Haklı sebeplerin şirketin feshini gerektirebilmesi için, artık bu sebeplere dayanılmasının davacı ortak veya ortaklar açısından açık bir şekilde imkânsız hale gelmesi ve şirketin devamını sağlayan unsurların ortadan kalkmış olması gerekmektedir. (Mineliler, s. 109).

Haklı sebep olduğu iddia edilen olayın, şirketin feshine neden olacak nitelikte olup olmadığı değerlendirirken, şirketin yapısı, ortak sayısı, ortaklar arasındaki ilişkileri dikkate alınmalıdır. Örneğin, iki ortak arasındaki ciddi bir anlaşmazlık, iki kişilik bir şirkette, şirketin çalışamaz duruma gelmesine neden olabilirken, daha fazla ortak sayısına sahip bir şirkette aynı anlaşmazlık şirketin faaliyetlerinin devamını etkileyebilir.

Bunun yanı sıra talep edilen sonucun kabulünün menfaatler dengesine uygun olup olmadığı da değerlendirilmelidir. Feshi talep eden ortağın çıkması veya çıkarılması taraf menfaatlerine daha uygun ise feshe karar verilmemelidir. Taraf menfaatlerinin dışında fesih talebinin son çare olup olmadığı hususu da değerlendirilmelidir.

TTK'nun 636/3'ncü maddesi uyarınca her ortak, muhik sebeplere dayanmak şartıyla şirketin

feshini mahkemeden talep edebilir. Bu hükmün devamında getirilen düzenleme mülga TTK da bulunmayıp, Mahkemeye, istem yerine, davacı ortağa payının gerçek değerinin ödenmesine ve davacı ortağın şirketten çıkarılmasına veya duruma uygun düşen ve kabul edilebilir diğer bir çözüme hükmetme yetkisi vermektedir.

Kanunda anılan çözümler, davacı ortağa payının gerçek değerinin ödenmesine ve davacı ortağın şirketten çıkarılması ile sınırlı olmayıp Hakime geniş bir hareket alanı bırakmaktadır. Uygun düşen kabul edilebilir çözüm konusunda Kanunda bir açıklık bulunmamakla beraber İsviçre doktrininde anonim şirketler bakımından örneğin hakim uyuşmazlık konusu olayda örneğin kâr payı dağıtılmasına, yeni bir müdür atanmasına, azlık pay sahibine tazminat ödenmesine, kısmi tasfiye gibi çözümlere başvurulabileceği belirtilmektedir.

Bu genel açıklamalardan sonra somut olayda haklı sebebin gerçekleşip gerçekleşmediğini değerlendirmek gerekecektir.

Huzurdaki davada davalı şirket iki ortaklı olup, bu ortaklar davacı ve davalı'dür.

Dava konusu şirketin iki ortaklıktan oluşan bir aile tipi şirket niteliğinde olması sonucu kişisel ilişkilerin ve sebeplerin ortaklığın faaliyetlerinin yürütülmesi için önemli bir durum teşkil etmesi, ortakların evli olmalarına rağmen üç yılı aşkın bir süredir ayrı yaşamaları, şirketin gayrifaal olması ve uzun süreden beri herhangi bir kar payı dağıtmaması, tek gelirinin sahip olduğu gayrimenkulden kaynaklanan kira geliri olması, herhangi bir merkezinin tespit edilememiş olmasına ve gayrifaal bulunmasına rağmen özellikle 2019 yılında çok yüksek miktarda yönetim giderinin bulunmasının izah edilememesi, şirket adına yüklü miktarda çekilen kredinin şirket yararına kullanıldığına ilişkin bir veri bulunmaması, şirketin gayrifaal olmasının ve çekilen kredinin davalı şirketin müdürü olan diğer ortağın hesabına yatırılmasının, bu kredinin davalı şirket müdürünün lehine çekilen bir kredi olduğunu göstermesi, bir başka deyişle şirket kaynaklarının ortaklar ve şirket lehine değil şirket müdürü lehine kullanılması, TTK. m. 644 hükmünün yollamasıyla limited şirketler açısından da uygulama alanı bulan TTK.m. 395 hükmünde "Yönetim kurulu üyesi, genel kuruldan izin almadan, şirketle kendisi veya başkası adına herhangi bir işlem yapamaz; aksi hâlde, şirket yapılan işlemin batıl olduğunu ileri sürebilir. ... Pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyeleri ile yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olmayan 393 üncü maddede sayılan yakınları şirkete nakit borçlanamaz" denilerek ortaklar kurulunun onayı olmadan şirkete borçlanılamayacağı belirtilmiş olduğu halde bu yasağa rağmen davalı şirketin müdürünün yüklü miktarda şirkete borçlanması, şirketin gayri faal olması nedeniyle şirketin elde etmiş olduğu kira gelirlerinin hisseleri oranında ortaklara kar payı olarak ödenmesi gerekirken bunun yapılmaması gibi hususlar birlikte değerlendirildiğinde haklı nedenle şirketin feshini veya ortaklıktan çıkarılmayı talep etme şartlarının oluştuğu sonucuna varılmaktadır.

Davalı şirketin haklı nedenlerle feshi koşulları oluştuğu belirlenmekle birlikte işletmenin devamı menfaatler dengesine daha uygun görülmektedir. Bununla birlikte, taraflar arasında kişisel anlaşmazlıklar baş gösterdiği, bu hususun şirketin ilerlemesini engellediği, dosyaya yansıyan karşılıklı suçlamalar olduğu, tarafların az ortaklı limited şirkette bir arada faaliyet göstermesindeki zorluklar kabul edilmesi gereken vakıalardır. Bu gibi durumlarda ortaklar arasındaki anlaşmazlıkları gidermek üzere şirketin feshedilmeksizin çözüm yolları getirmek üzere konuyu düzenleyen 6102 sayılı TTK. 636/3' te 6762 sayılı kanundan farklı olmak üzere ilave çözüm yollarına hükmedilmiştir. Hükmün ikinci cümlesinde mahkemeye ilave bir imkân getirilerek "Mahkeme, istem yerine, davacı ortağa payının gerçek değerinin ödenmesine ve davacı ortağın şirketten çıkarılmasına veya duruma uygun düşen ve kabul edilebilir diğer bir çözüme hükmedebilir" şeklinde bir kural konulmuştur. Hükmün anonim ortaklığın haklı sebeple feshini düzenleyen TTK. 531' e paralel olduğundan bu hükümle ilgili kabul edilen esaslar limited ortaklıklar bakımından da tatbik edilebilir mahiyettedir.

Esasen hüküm ilave bir imkâna yer verdiği gibi, davaya bakan mahkemeye son çare niteliğinde fesih kararı vermezden evvel uygun çözüm yollarını inceleme mükellefiyeti de getirmektedir. Şöyle ki, fesih kararı verilmeden önce diğer çözümlerin, söz gelimi çıkmanın sonuç sağlayıp sağlamayacağı tartışılmalıdır. Zira bu yapılmadan feshe karar verilmesi bir bozma gereksidir

(ERDEM, s. 223). Bir hukuki ilişkinin haklı sebeple sona erdirilmesi, son çare olarak uygulanması gereken ve eğer taraflar arasındaki hukuki uyumsuzluğun çözümü başka bir yolla sağlanabiliyor ise ancak ondan sonra başvurulması gereken tali bir çözüm tarzıdır. Kaynak İsviçre Hukukunda da, ortaklığın haklı sebeple feshi davasının tali bir yol olduğu kabul edilir. Her ne kadar gerek TTK 531' in gerekse TTK. 636/3' ün lafzı öncelikle fesih yöntemini dile getiriyor ise de bu yanıltıcıdır. Zira fesih, tali ve son çare "ultimo ratio" bir çözüm tarzıdır. Taliliğin genel olarak iki şekilde anlaşıldığı görülür. Bunlardan ilki, öncelikle diğer çözüm yollarına başvurulmuş olması gerektiği, diğeri ise, haklı sebeple fesih sebeplerinin diğer fesih sebepleri yoksa başvurulması gereken bir sebep olduğudur. Ayrıca, bilimsel öğretide yeni kabul gören bir fikre göre, diğer tedbirlerin uygulanması ile olası bir aykırılık giderilebilecek ise haklı sebeple fesih talebinin kabul edilmesi doğru olmayacağı gibi verilecek hüküm yönünden de orantılılık ilkesi göz önünde bulundurularak uygun ve kabul edilebilir bir çözüme hükmedilebilecektir.

Somut uyumsuzluk kapsamında yapılan incelemeler ve mali verilerden davacının haklı neden olarak ileri sürmüş olduğu hususlar değerlendirildiğinde, yukarıda ifade edildiği üzere şirkette esas sorun kişisel husumetin ön plana çıkarak karşılıklı suçlamalar ve açılması muhtemel davalar dolayısı ile şirketin çalışamaz hâle gelme tehlikesidir. Bu hâlde öne çıkan ve menfaatler dengesi açısından uygun olan, davacının ortaklıktan payının gerçek değeri karşılığı çıkarılması şeklindeki çözüm yöntemidir. Menfaatler dengesi açısından da değerlendirildiğinde ortaklıktan çıkmaya müsaade edilmesi doğru olacaktır. Zira kanunda da ifade edilen çözümün öne çıkan yanı bir yandan ortağın devam etmek istemediği, sona ermesi hususunda mahkemeye başvurduğu şirketten ayrılarak kendi açısından kısmi tasfiye yapılması ve diğer taraftan da ortaklığın devamının sağlanmasıdır. Menfaatler dengesi uyarınca davalı limited şirketlerin bir kurum olduğu, çalışanların olduğu, ekonomiye katkı sağladığı, kârlı şirketler oldukları yadsınamaz. Bu bakımdan somut olayda ortaklığın feshi değil davacının ortaklıktan çıkarılmasının çok daha uygun olduğu anlaşılmaktadır.

6102 sayılı TTK'nın 641'nci maddesinde "Ortağın şirketten ayrıldığı takdirde, esas sermaye payının gerçek değerine uyan ayrılma akçesini istem hakkını haizdir." hükmü gereği şirketten ayrılan ortağın ayrılma akçesini talep hakkı olduğu düzenlenmiştir.

6102 sayılı TTK'da limited ortaklıklar bakımından ayrılma akçesi başlığı altında tazminatın ne şekilde hesaplanacağını 641-642. maddelerde düzenlenmektedir. Ayrılma payının esas sermaye payının gerçek değerine göre hesap edileceği fakat sözleşmede başka bir hesap tarzının kararlaştırılabileceği açıkça düzenlenmektedir.

Özetle limited şirkette ortaklıktan ayrılan yani çıkan yahut çıkarılan ortağın payının değerinin hesap edilerek kendisine ödenmesi gerekir. Tazminatın hesaplanmasında benimsenecek metod ise "payının gerçek değeri" nin hesaplanmasıdır. Gerçek değer kavramına atıf yapılmakla birlikte, payın gerçek değerinin ne şekilde tespit edileceği kanunda açıklığa kavuşturulmuş değildir.

Payın gerçek değeri; payın, ortaklığın öz varlıkları, kârlılık durumu, dağıtılan kâr payları ve sermaye yapısı gibi çeşitli unsurların dikkate alınarak hesaplandığı değerdir. Bir diğer tanıma göre gerçek değer; aktiflerin muhtemel satış değerleri esas alınarak belirlenen bilanço değeridir.

Gerçek değer, good will ve gizli yedek akçeler de dâhil olmak üzere ortaklığın tüm aktif ve pasifleri birlikte değerlendirilerek hesaplanır.

Kanunda sözü edilen, ortaklıktan çıkarılan pay sahibine ödenecek miktarın payın hesaplanacak gerçek değere göre hesap edilerek ödenmesi, esasen payın değerinin hesap edilmesinde geçerli olan ilkelerden bir tanesidir. İfade ettiğimiz üzere İsviçre Hukukunda da kollektif ve limited ortaklıklar bakımından kanunun kabul ettiği sistem olan payın gerçek değerine göre hesaplama yapılması, yine öğretide ittifakla kabul edildiği üzere ortaklığın aktif ve pasiflerinin bilanço ve defter üzerindeki değerinden tamamen farklıdır. Gerçek değer yanında, defter üzerindeki değer (defter değeri), payın borsa değeri, işleyen teşebbüs değeri yahut tasfiye değerine göre hesaplama gibi farklı yöntemler de mevcuttur.

Gerçek değer, aslen, bir işletme için ticari hayatta üçüncü bir kişinin ödemeyi göze alabileceği değerdir. Gerçek değer, diğer kıstaslara göre pay sahibinin lehinedir. Şöyle ki; gerçek değer

belirlenmesinde; tasfiye payından farklı olarak ortaklığın davacı pay sahibi ayrıldıktan sonra da faaliyetlerine devam edeceği dikkate alınmalıdır. Bu şekilde yapılacak bir hesaplama, tasfiye bakiyesinden daha yüksek bir rakama karşılık gelmelidir.

Payın gerçek değerinin hesaplanması bakımından, eğer pay senetleri borsada işlem görüyor ise gerçek değer payların borsadaki değerine eşdeğer olduğu kabul edilir.

Ancak borsada işlem görmeyen paylar bakımından, gerçek değer hesaplanması gerekir. Payın gerçek değerinin hesaplanması bakımından da farklı yöntemler mevcuttur. Alman ve İsviçre Hukukunda gerçek değer tespiti yönünden kullanılan başlıca yöntemler, payın gerçek değerinin net aktif değer (Subztanzwerthmethode) ve kârlılık değeri (Ertragswerthmethode) üzerinden hesaplanmasıdır. Ayrıca, her iki değerlendirme metoduna göre hesaplanan değer ortalamasının alınması şeklinde ifade edilebilecek karma yöntem (Mischwertmethode) de uygulanmaktadır. Net aktif değer, ortaklığın borç ve yükümlülükleri çıktıktan sonra net aktiflere göre hesap edilen öz varlık miktarının hisse sayısına bölünmesi sonucu elde edilen değerdir. Kârlılık değeri faaliyetlerine devam eden bir işletmenin varsayımsal satışında ödenecek bedel esas alınmak suretiyle hesaplanan değerdir. Ancak net aktif değer, aslen gerçek değer kapsamında olması gereken good-will, işletmenin başarısı, kârlılık potansiyel gibi değerleri göz ardı ettiği ve kapsamadığı için işletmenin gerçek değerini eksik yansıtmaktadır. Esasen ortaklığın aktifleri, gerçek değer ancak bir bölümünü oluşturur. Bu bakımdan, payın gerçek değerinin kârlılık değeri üzerinden hesaplanması gerekir. Payın gerçek değerinin kârlılık değerine göre hesaplanması, yukarıda ifade edilen gerçek değer işletme için ticari hayatta üçüncü bir kişinin ödemeyi göze alabileceği değer olarak tanımlanması ile de paralellik arz etmektedir. (ERDEM, s. 274-276).

Bu esaslar çerçevesinde somut olayda oluşturulan uzman bilirkişi kurulundan davalı şirketten davacının ayrılması hâlinde ödenmesi gereken ayrılma akçesi hesap ettirilmiş, bu hesaba göre belirlenen 40.588.487,83.-TL çıkma payının karar tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalı şirketten tahsili ile davacıya ödenmesine , karar verilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

YÖNETİCİ AZLİ DAVASI AÇISINDAN YAPILAN DEĞERLENDİRME;

Huzurdaki davanın konusu davavali şirketi'nin müdürü davalının TTK md. 630 (2)'ye istinaden haklı sebeple mahkemece temsil yetkisinin kaldırılarak görevden azlidir, Ortaklara ait yönetme hakkı ve temsil yetkisinin kaldırılmasına ilişkin olarak 6102 s. TTK mülga TTK dan farklı bir düzenleme getirmiştir, Limited şirketlerde müdürlerin görevden alınması, yönetim ve temsil yetkisinin geri alınması ve sınırlandırılmasını düzenleyen TTK md, 630- (1) e göre "Genel kurul müdürü veya müdürleri görevden alabilir, yönetim hakkını ve temsil yetkisini sınırlandırabilir"

Görüldüğü üzere TTK md. 630'da müdürlüğün azille sona ermesi bakımından ne ortak olan müdürle ortak olmayan müdür ayırımına gidilmiş ne de müdürlük sıfatının şirket sözleşmesi ya da genel kurul kararıyla kazanılması durumları için farklı hükümler öngörmüştür. Böylece 6102 s. TTK ortak olup olmamasına, veya sözleşmeyle veya genel kurul kararıyla atanıp atanmadığına bakmaksızın genel kurul kararıyla müdür veya müdürleri görevden alma ya da yönetim hak ve temsil yetkisinin sınırlandırılmasına, imkân sağlamıştır.

Genel kurulda çoğunluğun sağlanamaması halinde TTK md, 630 (2) ye istinaden her ortak, haklı sebeplerin varlığında, yöneticilerin yönetim hakkının ve temsil yetkilerinin kaldırılmasını veya sınırlandırılmasını mahkemeden isteyebilir. Şirketin pay dağılımı dikkate alındığında davalının genel kurulda azlinin veya yetkilerinin sınırlandırılmasının mümkün olmadığı görülmektedir. O halde TTK md. 630 (2) ye istinaden her bir ortak tarafından mahkemeden haklı sebeplerin varlığına istinaden müdürün azli talep edilebilir, Bununla birlikte limited şirket müdürünün azli veya temsil yetkisinin sınırlandırılmasını isteyen ortağın haklı nedenlerin varlığını ispat etmesi gerekir. Haklı sebeplerin neler olabileceği TTK md, 630 (3)'de örneksime yoluyla sayılmıştır. Buna göre, yöneticinin, özen ve bağlılık yükümü ile diğer kanunlardan ve şirket sözleşmesinden doğan yükümlülüklerini ağır bir şekilde ihlâl etmesi veya şirketin iyi yönetimi için gerekli yeteneği kaybetmesi haklı sebep olarak kabul olunur. Haklı sebep, her olayın özelliğine göre değerlendirilmelidir. Genel kurulun birçok kez kanuna aykırı şekilde toplantıya çağırılması, azlık

hakları ile bireysel hakların devamlı ihlali, özellikle bilgi alma ve inceleme haklarının engellenmesi, şirketin sürekli zarar etmesi, dağıtılan kâr payının sürekli azalması, ortaklar arasındaki şiddetli geçimsizlik, şirketin devamlı olarak kâr getirmemesi, şirket amacının gerçekleşmesinde ekonomik ve hukuki imkânsızlık, kanun esas sözleşme ve genel kurul kararlarının yerine getirilmemesi veya sürekli şekilde ihlali, uzun yıllar ciddi bir faaliyetin olmaması gibi hususlar haklı sebep olarak kabul edilebilir.

Nitekim Yüksek Mahkemenin uygulamasında da pek çok çeşitli ve hatta kişisel sayılabilecek olgunun ortaklığın feshinde haklı sebep olarak yorumlandığı görülmektedir. Örnek olarak, şirket mükellefiyetlerinin yerine getirilmemesi, rekabet yasağının ihlali, sadakat borcuna aykırı hareketler, şirket defterlerinin düzgün tutulmaması gibi ortaklığa ilişkin sebepler yanında diğer ortaklar ve yakınlarına rencide edici sözler söylemek, haksız fiilde bulunmak, tutuklanma gibi sebeplerle ortaklık işlerinden uzak kalma ve boşanma gibi kişisel sebeplerin de uygulamada haklı sebep olarak nitelendirildiği görülmüştür.

Kişisel sebepler, pay sahiplerinin maddi haklarının ihlâl edilmesinden bağımsız olarak müdürlerin haklı sebeple azline gerekçe teşkil edecek ise, bu sebeplerin, ortaklığın devamına ve pay sahiplerinin bundan sonra birlikte çalışmasına engel teşkil edecek ağırlıkta olmalarını aramak gerekir. Bu da ancak pay sahiplerinin kişiliklerinin önemli olduğu şahıs şirketi benzeri aile şirketlerinde yahut az ortaklı küçük anonim ortaklıklarda söz konusu olabilir (Nuri Erdem, Anonim Ortaklığın Haklı Sebeple Feshi, İstanbul 2012, s. 154-155).

TTK. m. 608 hükmüne göre her ortağın kar payı alma hakkı bulunmaktadır. Şirket maksadının gerçekleşmesi veya gerçekleşmesinin imkansız hale gelmesi durumunda da şirketin feshine karar verilmesi gerekir. YTD, 26.03.1963 tarih ve E. 3438, K. 1963/4856 sayılı kararında, "...TTK. 434/2'de geçen 'şirket maksadının husulünün imkansızlaşması' şeklindeki ifade, sadece işletme konusu işin bünyesinden doğan imkansızlıklara taalluk etmektedir. İdarecilerin kötü idaresi hakkında ayrıca hükümler sevk edilmiştir. Kar elde edememe halinin, maksat ve mevzuun husulünü imkansız hale getirdiğini kabul, ancak uzun müddet kazanç sağlanamaması ve kazanç ihtimalinin tamamen ortadan kalkması halinde mümkün olur" görüşüne yer vererek, uzun süre kazanç sağlamama ve kazanç ihtimalinin ortadan kalkması durumunda maksadın imkansızlaştırıldığının kabul edilmesi gerektiğini belirtmiştir.

Nihayet, TTK. m. 636/2 hükmüne göre "uzun süreden beri şirketin kanunen gerekli organlarından biri mevcut değilse veya genel kurul toplanamıyorsa, ortaklardan veya şirket alacaklılarından birinin şirketin feshini istemesi üzerine şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi, müdürleri dinleyerek şirketin, durumunu Kanuna uygun hâle getirmesi için bir süre belirler, buna rağmen durum düzeltilmezse, şirketin feshine karar verir".

İspat kuralına ilişkin TMK. m. 6 hükmüne göre: "Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, taraflardan her biri, hakkını dayandırdığı olguların varlığını ispatla yükümlüdür". HMK. m. 190/1 hükmüne göre: "İspat Yükü, kanunda özel bir düzenleme bulunmadıkça, iddia edilen vahaya bağlanan hukuki sonuçtan kendi lehine hak çıkaran tarafa aittir". Bir vakıadan kendi lehine haklar çıkaran/iddia eden taraf o vakıayı ispat etmeye mecburdur. Anılan ispat kuralları gereği, davacının, davalının müdürlükten azli için haklı nedenlerin varlığını geçerli delillerle ispat etmesi gerektiği açıktır.

Limited şirketlerin yönetim ve temsiline ilişkin TTK. m. 623/3 hükmüne göre: "Müdürler, kanunla veya şirket sözleşmesi ile genel kurula bırakılmamış bulunan yönetime ilişkin tüm konularda karar almaya ve bu kararları yürütmeye yetkilidirler". Müdürlerin yetki ve görevlerini düzenleyen TTK. m. 625 hükmü uyarınca, "şirketin yönetimi için gerekli olduğu takdirde, muhasebenin, finansal denetimin ve finansal planlamanın oluşturulması... şirket finansal tablolarının, yıllık faaliyet raporunun ve gerekli olduğu takdirde topluluk finansal tablolarının ve yıllık faaliyet raporunun düzenlenmesi" hususları da müdürlerin devredilmez yetki ve görevleri arasındadır.

Söz konusu hükümler birlikte dikkate alındığında, dava konusu şirketin temsil ve idare edilmesinin, şirket adına bütün işlemlerin basiretli bir tacir gibi yürütülmesinin, ticari defterlerin muhasebe ilkelerine uygun olarak tutulmasının davalı şirket müdürünün sorumluluğunda olduğu açıktır.

Somut olayda;şirketin gayrifaal olması ve uzun süreden beri herhangi bir kar payı dağıtmaması, tek gelirinin sahip olduğu gayrimenkulden kaynaklanan kira geliri olması, herhangi bir merkezinin tespit edilememiş olmasına ve gayrifaal bulunmasına rağmen özellikle 2019 yılında çok yüksek miktarda yönetim giderinin bulunmasının izah edilememesi, şirket adına yüklü miktarda çekilen kredinin şirket yararına kullanıldığına ilişkin bir veri bulunmaması, şirketin gayrifaal olmasının ve çekilen kredinin davalı şirketin müdürü olan diğer ortağın hesabına yatırılmasının,bu kredinin davalı şirket müdürünün lehine çekilen bir kredi olduğunu göstermesi, bir başka deyişle şirket kaynaklarının ortaklar ve şirket lehine değil şirket müdürü lehine kullanılması gibi hususlar birlikte değerlendirildiğinde; davalının dava konusu şirketi basiretsiz yönettiği bu bakımdan özen ve bağlılık yükümü ile diğer kanunlardan ve şirket sözleşmesinden doğan yükümlülüklerini ağır bir şekilde ihlal ettiği,sonucuna varıldığı bu nedenle azli koşulları oluşmakla birlikte hüküm tarihi itibariyle davalı şirket müdürünün görev süresinin dolduğu ve şirketin genel kurulu toplanarak yeni müdürün seçilmediği buna göre davacı vekilinin açtığı yönetici azli davası yönünden davanın konusu kalmadığı anlaşıldığından bu davanın esası hakkında karra verilmesine yer olmadığına,konusuz kalan davada davalı şirket müdürünün azil koşullarının oluştuğu kanaatine varılması nedeniyle davacının dava açmakta haklı olduğu anlaşıldığından davacı yararına yargılama gideri ve vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiği sonucuna varılarak aşağıdaki gibi hüküm fıkrası oluşturulmuştur.

HÜKÜM

HÜKÜM/Yukarıda açıklandığı üzere;

1-a)Davacının,davalı şirket aleyhine açtığı fesih davasında, şirketin haklı sebeple feshi koşulları oluşmakla birlikte TTK'nın 636/3.maddesinde "Mahkeme, istem yerine, davacı ortağa payının gerçek değerinin ödenmesine ve davacı ortağın şirketten çıkarılmasına veya duruma uygun düşen ve kabul edilebilir diğer bir çözüme hükmedebilir." hükmü uyarınca şirketin feshi yerine davacının davalı şirket ortaklığından ÇIKARILMASINA,

b)Davacının çıkma payı olarak belirlenen 40.588.487,83.-TL'nin karar tarihinden itibaren değişen oranlarda işleyecek avans faizi ile birlikte davalı şirketten tahsili ile davacıya VERİLMESİNE,

2-Davacının,davalı aleyhine açtığı yönetici azli davasında,davalı yöneticinin hüküm tarihi itibariyle görev süresinin dolduğu anlaşıldığından bu davanın esası hakkında karar verilmesine YER OLMADIĞINA,

3-Alınması gerekli 2.772.599,60.-TL karar ve ilam harcından peşin alınan 44,40 TL harcın mahsubu ile bakiye 2.772.555,20.-TL harcın davalı şirketten alınarak hazineye İRAD KAYDINA,

4-Davacı tarafından ödenen 44,40 TL Başvurma Harcı ile 44,40 TL Peşin Harcın davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya VERİLMESİNE,

5-Davacı tarafından yapılan 74 tebligat+posta ücreti 924,85 TL, üç bilirkişi inceleme gideri 21.000,00 TL olmak üzere toplam 21.924,85 TL yargılama giderinindavalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya VERİLMESİNE,

6-Davalılar tarafından yapılan yargılama giderlerinin kendi üzerlerinde BIRAKILMASINA,

7-Davacı kendisini bir vekil ile temsil ettirdiği anlaşıldığından karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT'ne göre hesap edilen 5.100,00 TL ücreti vekaletin davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya VERİLMESİNE,

8-Kararın kesinleşmesine kadar yapılan yargılama giderlerinin davacı tarafça peşin olarak yatırılan 303,00 TL yargılama gider avansından mahsubu ile bakiye kısmın karar kesinleştiğinde davacıya İADESİNE,

5235 sayılı Kanunun geçici 2'nci maddesine göre ,Bölge Adliye Mahkemeleri'nin kurulmasına ve 20 Temmuz 2016 tarihinde göreve başlamalarına dair kararların 07/11/2015 tarih ve 29525 sayılı Resmî Gazete'de ilan edildiği anlaşılmakla;6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 341 ilâ 360'ncü madde hükümleri uyarınca,mahkememize veya aynı sıfattaki başka bir mahkemeye verilecek dilekçe ile kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde veya istinaf dilekçesi kendisine

tebliğ edilen taraf,başvuru hakkı bulunmasa veya başvuru süresini geçirmiş olsa bile, mahkememize veya aynı sıfattaki başka bir mahkemeye vereceği cevap dilekçesi ile iki hafta içerisinde İSTİNAF yolu açık olmak üzere davacı vekilleri ile davalılar vekillerinin yüzlerine karşı oy birliği ile davalının yokluğunda oybirliği ile verilen karar açıkça okunup,usulen anlatıldı.07/04/2022

Başkan ...

Ge-imzalıdır.Ç

Üye ...

Ge-imzalıdır.Ç

Üye ...

Ge-imzalıdır.Ç

Katip ...

Ge-imzalıdır.Ç

"İŞ BU EVRAK 5070 SAYILI ELEKTRONİK İMZA KANUNUNUN 5. MADDE UYARINCA GÜVENLİ ELEKTRONİK İMZA İLE İMZALANMIŞ OLUP, 22. MADDE UYARINCA DA ISLAK İMZA İLE İMZALANMAYACAKTIR."

3. Benzer Karar — Ticari Şirket Ortaklığından Çıkma ve Ayrılma Akçesi

Mahkeme: İZMİR 6. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Esas No: 2020/257 Karar No: 2022/428

Karar Tarihi: 16/05/2022

Eşleşen anahtar kelimeler: arasında, ticari, ortakligından

Neden Benzer? (LLM Değerlendirmesi)

Karar, anlatılan olaya hukuksal olarak benzerlik göstermektedir. Buna sebepler şunlardır:

- Ortaklığın ayrılması: Müvekkilinin ortaklıkta ayrılmak istemesi ve payının karşılığını almak istemesi ile dava konusu edilen ticari şirket ortaklığının ayrılma akçesi talebi arasında bir benzerlik bulunur.
- Hisselerin devri sorunu: Müvekkilin hisselerinin devri için anlaştığı ancak bu işlemin yerine getirilmediği durum, davadaki hissedarlık devri sorunu ile paralellik gösterir.
- Tarafların kişisel ilişkisinin etkileri: Müvekkilin eski eşi ve çocukları arasındaki nikahsız ilişki, davalı şirketin yönetimindeki rolünü etkileyen bir faktör olarak karşımıza çıkar. Bu durum hem hukuksal hem de kişisel ilişkilerin karmaşıklığını açıklar.

Bu benzerliklerin temel nedeni, ortaklığın ayrılması talebi, hissedarlık devri sorunları ve tarafların kişisel ilişkisinin etkileri gibi ortak noktalardır.

DAVA

DAVA : Ticari Şirket Ortaklığından Çıkma ve Ayrılma Akçesi

DAVA TARİHİ : 22/06/2020

KARAR TARİHİ : 16/05/2022

Mahkememizde görülmekte olan Ticari Şirket Ortaklığından Çıkma ve Ayrılma Akçesi davasının yapılan açık yargılaması sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkilinin, 02.02.2011 tarihinden beri İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün Merkez ... sicil numarasında kayıtlı olan davalı ... San. Tic. Ltd. Şti.'nin %20 oranında hissedarı olduğunu, davalı şirketin diğer hissedarı ve müdürünün, %80 hisse sahibi olan müvekkilinin boşandığı eşi ...'ın annesi yani eski kayınvalidesi ... olduğunu, davalı şirketin, "... adresindeki "Sportlife Spor Salonu" olduğunu, şirketi fiilen yöneten kişinin ise diğer hissedarın oğlu yani müvekkilinin eski eşi, fitness antrenörü ... olduğunu, müvekkili ile davalı şirketin diğer hissedarının oğlu ...'ın, İzmir 14. Aile Mahkemesi'nin .. E. ... K. sayılı kararı ile boşandıklarını, tarafların boşandıktan bir süre sonra çocukları için nikahsız olarak tekrar bir araya geldiklerini, bu süre içerisinde müvekkili ile davalı şirketin diğer ortağı ...'ın, müvekkilinin hisselerinin ... tarafından devralınması için anlaştıklarını, daha sonra davalı şirketin müdürü ve diğer ortağının hisselerinin devri için herhangi bir işlem yapmadığını, yaklaşık 1 yıl önce de, müvekkili ile davalı şirketin müdürü ...'ın oğlu ... ile müvekkilinin, ...'ın tutum ve davranışları sebebiyle tekrar ayrıldığını, müvekkilinin, eski eşi olan ...'ın kendisine karşı hakaret, tehdit, hürriyetten yoksun bırakma ile şiddet uygulamasına muhatap olduğunu, yaralandığını hatta kemiklerinin kırıldığını, bu nedenle ... hakkında Urla 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ... E. sayılı dosyası ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan ve ... E. sayılı dosyası ile tehdit ve hakaret suçlarından 2 adet kamu davası açıldığını, bunların dışında başka savcılık soruşturmalarının da yürütüldüğünü, ayrıca ... aleyhine Urla Asliye Hukuk Mahkemesi'nin Değişik İş sayılı dosyasıyla koruma tedbir kararı verildiğini ve kararın halen uzatılmakta olduğunu, hal böyleyken müvekkilinin, eski kayınvalidesi olan davalı şirket müdürü ...'a güvenmesinin mümkün olmadığını, dolayısıyla da ortaklık ilişkisinin müvekkili açısından çekilmez hale geldiğini, bunun dışında, müvekkiline ortaklık haklarının da

kullandırılmadığını, ...'ın, müvekkiline davalı şirketin alacak-borç durumu hakkında herhangi bir bilgi vermediğini, müvekkili tarafından haricen öğrenildiği kadarıyla davalı şirketin özel kişilere, bankalara ve de kamu kurumlarına birçok borcu bulunduğunu, davalı şirketin limited şirket olduğu ve dolayısıyla da müvekkilinin ortak sıfatıyla kamu borçlarından sorumlu olduğu düşünüldüğünde, müvekkilinin yönetimine güven duymadığı bu şirketin ortaklığından çıkartılması gereğinin daha net görüleceğini, davalı şirketin diğer ortağı-müdürü ... ve şirketi fiilen yöneten ...'ın davalı şirketi kötü yönettiğini, şirketin mali durumunu bozduğunu, bu durumun, İzmir 15. İcra Dairesi'nin ... esas sayılı icra takibine ait 179.240,09 TL'lik ödeme emrinin müvekkiline tebliği ile öğrenildiğini, şirketin yüklü miktarda SGK ve vergi borcu olduğunun da yeni öğrenildiğini, ayrıca davalı şirketin faaliyeti süresince kâr payı dağıtımını yapmadığını, bu bakımdan müvekkilinin en temel hakkı olan kâr payı alma hakkının da davalı şirketçe ihlal edildiğini, davalı şirketin her yıl yapılması gereken genel kurul toplantısının 2016 yılından beri toplanmadığını, bu şartların, TTK m. 638 uyarınca ortaklıktan çıkmak için haklı sebep teşkil ettiğini, dava konusu uyuşmazlıkla ilgili olarak arabuluculuk yoluna başvurulduğunu ancak karşı tarafla uzlaşma sağlanamadığını, öncelikle müvekkilinin daha fazla mağduriyete uğramaması için TTK 638/2 maddesi hükmü uyarınca, müvekkilinin ortak olmasından kaynaklanan kamu borçları dahil tüm sorumluluklarının tedbiren durdurulmasına yönelik ihtiyati tedbir kararı verilmesine, müvekkili ...'nın davalı ... San. Tic. Ltd. Şti. ortaklığından çıkmasına ve bu durumun ticaret siciline tesciline, fazlaya ilişkin dava ve talep hakları saklı kalmak kaydıyla şimdilik 10.000,00 TL ayrılma akçesinin dava tarihinden itibaren işleyecek ticari avans faiziyle birlikte davalı şirketten tahsiline karar verilmesinin talep ve dava etmiştir.

Davacı vekili 13/04/2022 tarihli beyan dilekçesi ile; dava dilekçesinde belirtilen 10.000,00 TL'lik ayrılma akçesi talebinden feragat ettiklerini beyan etmiş, davacı vekilinin dava dilekçesine ekli vekaletnamesinin incelenmesinde, davadan feragat yetkisinin bulunduğu görülmüştür.

Davalı şirket adına TK 35 maddesine göre usulüne uygun dava dilekçesi, bilirkişi raporu tebliğine rağmen herhangi bir beyanda bulunmadığı, cevap vermediği ve duruşmalara katılmadığı anlaşılmıştır.

Mahkememizce deliller toplanılmış, İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 26.06.2020 tarihli cevabi yazısından, davalı ... San. Tic. Ltd. Şti.'nin; Merkez-... numarası ile 02.02.2011 tarihinden itibaren ticaret siciline kayıtlı, ...İzmir adresinde halen faaliyet gösterdiği, ...'ın, 02.02.2011-02.02.2031 tarih aralığında şirketi münferiden temsil ve ilzama yetkili olduğu, ...'nın, 02.02.2011'den itibaren şirketin hissedarı olup, 1.180 paya karşılık 118.000.00 TL tutarında hissesi bulunduğu, ...'ın, 02.02.2011'den itibaren şirketin hissedarı olup, 4.720 paya karşılık 472.000,00 TL tutarında hissesi bulunduğu, 05.02.2016 tarih, 9005 sayılı ticaret sicil gazetesi ile ilan edilen sermaye değişikliği ilgili ilanında, "Şirketin sermayesinin her biri 100 TL değerinde 5.900 paya ayrılmış olup 590.000.00 TL olduğu, bu sermayenin, 4.720 paya karşılık olan 472.000.00 TL 'nin ..., 1.180 paya karşılık olan 118.000,00 TL nin ... tarafından taahhüt edildiği, önceki sermayeyi teşkil eden 20.000.00 TL nin tamamının nakden ödendiği, artırılan sermayenin 570.000,00 TL sinin 456.772.-TL sin ortak ...'ın, 113.228 TL'si ortak ...'nın şirketten alacaklarından karşılandığı, bu alacağın 13.01.2016 tarih ve ... sayı ile tespit edildiği, Bayraklı Sosyal Güvenlik Merkezi'nin 13.07.2020 tarihli yazı cevabı içeriğinden, ... vergi numaralı ... San. Tic. Ltd. Şti. unvanıyla işlem gören ... sicil numaralı 1 adet iş yeri dosyası tespit edildiği, bahse konu iş yerine ait borcun 7.339,38 TL'lik kısmının icrada bulunduğu, toplam borç tutarının, 13.07.2020 tarihi itibarıyla 13.799,34 TL olduğu, İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Taahhüt Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün, 26.06.2020 tarihli yazı içeriğinden, ... vergi numarasında kayıtlı mükellefi... Ltd. Şti.'ne ait ... plakalı araçla ilgili, 26.06.2020 tarihi itibarıyla 2.004,00 TL trafik para cezası, 1.202,40 TL gecikme zammı olmak üzere toplam 3.206,40 TL vadesi geçmiş borcu bulunduğu, Bornova Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün 13.10.2021 tarihli yazı cevabı içeriğinden, ... vergi numaralı mükellefi ... Ltd. Şti.'nin 30.06.2020 tarihi itibarıyla resen terk mükellefleri olup, verilen 2015-2016-2017-2018-2019 yılı Kurumlar Vergisi Beyanları ve tüm borç kaydının yazı ekinde sunulduğu, 2020 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinin verilmediği, 13.10.2021 tarihi itibarıyla,

23.591,60 TL vergi aslı ve 15.351,30 TL gecikme zammı olmak üzere toplam 38.942,90 TL. vergi borcu bulunduğu anlaşılmıştır.

İzmir 15. İcra Müdürlüğünün ... esas sayılı takip dosyası getirtilmiş, incelenmesinde; alacaklı ... Bankası AŞ tarafından borçlular ... San. Tic. Ltd. Şti., ... ve ... aleyhine 24/01/2020 tarihli 170.573,29 TL asıl alacak, 7.761,08 TL işlemiş temerrüt faizi, 388,05 TL faizin %5 gider vergisi, 517,67 TL ihtarname masrafı, 179.240,09 TL nakit toplamı, 2.030,00 TL gayrinakit toplamı (Depo talep edilen), 181.270,09 TL toplam borcun, 179.240,09 TL.'lik nakit kısmının, 170.573,29.-TL olan asıl alacağa, 24.01.2020 tarihinden ödeninceye kadar işleyecek yıllık %46,8 temerrüt faizi, faizin %5 gider vergisi, masraflarıyla birlikte ve ilaveten taahhütname gereği alacaklı bankaca verilen ve halen iade edilmeyen 1 adet çekin garanti tutarları toplamı olan 2.030.00 TL.'nin nakdi teminat olarak depo edilmek üzere masraflarıyla birlikte ödenmesinin talep edildiği, ödeme emrinde borcun nedeni olarak, 181.270,09 TL tutarında kredi taahhütnamesi/sözleşmesi/ihtarname/hesap özeti gösterildiği, icra dosyası içeriğinden, 04.02.2021 tarihinde borçluların üç farklı adresine haciz işlemi için gidildiği ancak borçlular belirtilen adreslerde bulunamadığından haciz işleminin gerçekleştirilemediği anlaşılmıştır.

Mahkememizce davacı tanıkları dinlenilmiş, tanık ... "Davacı ... benim kızım olur. Eski damadım ... kendi ticari sicili düzgün olmadığı için kendi annesi olan ... ile kızım ... adına bu şirketi kuruyor. Şirket işleri ile ve şirketin kendisi ile bir ilgili bulunmamaktadır. Davalı şirketin işlerini fiilen eski damadım ... yönetiyordu. İmza işlerini nasıl yaptıklarını ben bilemiyorum. Kızım ve damadım 2014 yılında boşandılar. Damadım kızımın haberi olmadan şirketi borçlandırmış, biz bu durumu kızıma gelen yazılardan öğrendik, esasen davalı şirketin kullandığı yer bana ve eşime ait bir taşınmazdır. Kızım boşandıktan sonra dava yoluyla biz bu yeri tahliye ettirdik, hatırladığım kadarıyla bu dava açıldıktan sonraki bir tarihte yer tahliye edilmiştir. Davalı şirketin şuan başka bir yerde faaliyetine devam edip etmediğini bilmiyorum. Şirketin mal varlığı olup olmadığını da bilmiyorum. Kızım ...'nın şirket ile hiçbir ilişkisi kalmamıştır" şeklinde, diğer tanık ... ise "davacı ... benim kızım olur. ... ise kızımın eski kocasıdır. ... ticari yönden sıkıntıları olduğu için kızım ve ... üzerine davalı şirketi kurmuştu. Söz konusu şirket spor merkezi olarak faaliyet gösteriyordu. Esasen faaliyet gösterdiği taşınmaz da eşimin murisi üzerine kayıtlıydı. Bu yer yaklaşık birbuçuk yıl kadar evvel Mahkeme kanalı ile tahliye oldu. Bildiğim kadarıyla şirketin şuan herhangi bir faaliyeti yoktur. Yine bildiğim kadarıyla davalı şirket üzerine kayıtlı herhangi bir menkul, gayri menkul mal varlığı yoktur. Borçları olduğunu duyuyorum. Kızım bu işyerine hiç girmemiştir. Ticari işlerine eşi kızımı hiç karıştırmadı. Bu durum şirket kurulduğundan beri bu şekilde devam etti. Kızım ve damadım 2014 yılında resmi olarak boşandılar" şeklinde beyanda bulunmuşlardır.

Davacı yanca dosyaya ibraz edilen İzmir 14. Aile Mahkemesi'nin 24/04/2014 tarih ...-... EK sayılı kararı ...'ın anlaşmalı olarak boşanmalarına ilişkin karar verildiği, Urla 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nin ... esas sayılı dosyasında müşteki ... olduğu halde sanık ... hakkında tehdit ve hakaret suçlarından cezalandırılması istemiyle kamu davası açıldığı, yine Urla 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nin ... esas sayılı dosyası ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan dolayı suç tarihi 26/07/2019 tarihi olduğu halde mağduru ..., müştekisi ... olan sanık ... hakkında kamu davası açılmış olduğu, Urla 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin (Aile Mahkemesi sıfatıyla) 22/10/2019 tarih ... değişik iş esas ... değişik iş karar numarası ile tedbir isteyen ... karşı taraf ... hakkında 6284 Sayılı Yasa hükümleri gereğince koruma kararı verildiği görülmüştür.

Davalı şirkete ilişkin ticari defter, kayıt ve belgelerin incelenmesi ile dosya uyumsuzluk konularında inceleme yapılmak üzere bilirkişiye tevdi edilmiş, bilirkişi tarafından mahkememize ibraz edilen ayrıntılı gerekçeli 31/01/2022 tarihli raporda; davalı şirketin 2018 yılında ticari defterlerin tutulmasına ilişkin usul ve esaslarına uyulduğu, banka kredisi, trafik cezası, SGK ve vergi borçlarının toplam tutarının 237.218,73 TL olduğu, ticari defterlerinin 2019 yılında eksik tutulduğu, 2020 yılı başları itibarıyla ticari faaliyetinin fiilen sona erdiği, 2018 yılı özvarlığının 642.284,53 TL olduğu, ticaret sicil bilgilerinde, davacı ...'nın davalı şirketteki hissesi %20 olarak belirtildiğinden, bu hissenin parasal karşılığı, diğer bir ifadeyle ayrılma akçesinin, davalı şirketin 2018 yılı kayıtlı bilanço değerlerine göre 128.456,90 TL hesaplanarak rapor ibraz edilmiştir.

Dava; TTK 638 maddesine dayalı limited şirket ortaklığından çıkma ve ayrılma akçesi talebinden ibaret olup, yargılama devam ettiği esnada davacı vekili tarafından ayrılma akçesi yönünden açılan davadan feragat olunduğu anlaşılmıştır.

Toplanan deliller, dosyaya celp edilen evrak ve belgeler, davalı şirkete dair ticari defter ve kayıtlar, dinlenen tanık anlatımları, alınan bilirkişi raporu, incelenen icra takip dosyası ve ceza dosyası örnekleri ile tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; taraflar arasındaki uyuşmazlığın, davacının davalı şirket ortaklığından çıkması şartlarının gerçekleşip gerçekleşmediği hususunda toplandığı, TTK 638/2 "Her ortak, haklı sebeplerin varlığında şirketten çıkmasına karar verilmesi için dava açabilir. Mahkeme istem üzerine, dava süresince, davacının ortaklıktan doğan hak ve borçlarından bazılarının veya tümünün dondurulmasına veya davacı ortağın durumunun teminat altına alınması amacıyla diğer önlemlere karar verebilir." hükmünü içermektedir. TTK, limited şirkette şirketin feshi veya şirketten çıkmaya izin verilmesi için ispatı gerekli olan haklı nedenlerin neler olabileceği konusunda bir hüküm bulunmamakla birlikte kollektif ortaklıklara ilişkin TTK 245. Maddesinde düzenleme yapıldığı, bu yasal düzenlemenin limited ortaklıklarda da uygulanabileceği, TTK 245.maddesinde haklı sebep kavramının "Şirketin kuruluşuna yol açan fiili veya kişisel sebeplerin şirketin işletme konusunun elde edilmesini imkânsız kılacak veya güçleştirecek şekilde ortadan kalkmış olmasıdır. Aynı maddede bazı haklı neden halleri örnek olarak sayılmıştır. Özellikle; a) Bir ortağın, şirketin yönetim işlerinde veya hesaplarının çıkarılmasında şirkete ihanet etmiş olması, b) Bir ortağın kendisine düşen asli görevleri ve borçları yerine getirmemesi, c) Bir ortağın kişisel menfaatleri uğruna şirketin ticaret unvanını veya mallarını kötüye kullanması, d) Bir ortağın, uğradığı sürekli bir hastalık veya diğer bir sebepten dolayı, üstüne aldığı şirketin işlerini yapmak için gerekli olan yeteneği ve ehliyetini kaybetmesi gibi hâller haklı sebeplerdendir. Maddedeki "gibi" ifadesinden bu hallerin sınırlı sayıda olmadığı, somut olayın özelliğine göre başkaca haller haklı nedenlerin TTK 245.maddesindeki yasal düzenleme kapsamında kabul edilebileceği, çıkma için haklı nedenlerin, objektif veya sübjektif nitelikte ortaya çıkabileceği, haklı nedenin limited ortaklığın kendi yapısından, bazı ortakların kişiliğinden, ortaklar arası ilişkilerden kaynaklanmasının mümkün olduğu, bu bağlamda şirketin devamlı olarak kâr getirmemesi, yeterli özvarlık mevcut olduğu halde uzun zamandır kâr payı dağıtılmaması, ortaklar arasında devamlı geçimsizlik, yasa-ana sözleşme ve genel kurul kararlarının yerine getirilmemesi veya sürekli ihlal edilmesi hallerinin bu kapsamda sayılabileceği, Yargıtay içtihatlarında şirket müdürlerinin ortaklık defterlerini düzgün tutmayıp, ortaklara hesap vermemeleri, ortaklık mevcudunun kalmaması ve işletme faaliyetinin durdurulması fesih (veya çıkma) için birer haklı neden olarak kabul edildiğinin anlaşıldığı, TTK hükümleri ile dava konusu somut olayın koşulları birlikte değerlendirildiğinde; taraflar arasında imzalanan 23.01.2019 tarihli protokol gereklerinin davalı şirketin %80 hisseye sahip ortağı ve şirket müdürü ... tarafından yerine getirilmemesi, davalı şirketin ticari faaliyetinin fiilen sona ermiş olması, şirketin idari ve mali yükümlülüklerinin yerine getirilmiyor olması, kredi, vergi, SGK borçları ve diğer ticari borçların ödenmemesi, gecikme zamlarının devam etmesi, davacı ...'nın, diğer ortak ...'ın, şirketi fiilen yönettiği anlaşılan oğlu ...'dan dosyaya sunulan İzmir 14. Aile Mahkemesi'nin 24/04/2014 tarih ...-... EK sayılı kararı ile davacı ... ile davalı ...'ın anlaşmalı olarak boşanmalarına ilişkin karar verildiği, nüfus kayıtlarına boşanma şerhinin düşülmüş olduğu, yukarıda ayrıntıları belirtilen Ceza Mahkemelerinde taraflar arasında süren davaların bulunduğu, davacı ...'nın, davalı ... San. Tic. Ltd. Şti. ortaklığından haklı nedenlerle çıkması koşullarının oluştuğu sonuç ve kanaatine varılmakla, davanın ortaklıktan çıkma istemi yönünden kabulüne, davanın ayrılma akçesi yönünden ise davacı tarafın yargılama esnasında vuku bulunan feragati nedeniyle reddine dair aşağıdaki şekilde hüküm tesisine karar verilmesi cihetine gidilmiştir.

HÜKÜM

HÜKÜM : Yukarıda yazılı bulunan gerekçeye göre;

Davanın ayrılma akçesi yönünden feragat nedeniyle REDDİNE,

Davanın ortaklıktan çıkma istemi yönünden KABULÜ ile, davacı ...'nın İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğünün Merkez ... sicil numarasında kayıtlı bulunan ... Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ortaklığından çıkmasına,

Karar kesinleştğinde bir suretinin İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğüne gönderilmesine,

Peşin alınan 170,78 TL harçtan alınması gerekli 80,70 TL harcın mahsubu ile bakiye 90,08 TL nin karar kesinleştğinde ve talep halinde davacı tarafa iadesine,

Davacının kendisini duruşmalarda vekil ile temsil ettirdiği anlaşıldığından, karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT'ye göre takdir ve tayin edilen 5.100,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Davacı tarafından iş bu davada sarf edilen 322,58 TL harç, 746,60 TL yargılama gideri olmak 1.069,18 TL nin davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine,

Davacının yatırdığı gider avansından kullanılmayan kısmının, karar kesinleştğinde re'sen iadesine, Davalı tarafın arbuluculuk görüşmesine mazeretsiz olarak katılmadığı anlaşılmakla, suçüstü ödeneğinden ödenen 1.320,00 TL arbuluculuk giderinin davalıdan tahsili ile Hazineye irat kaydına,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde, mahkememize veya bulunduğu yerde varsa Asliye Ticaret Mahkemesi'ne, yoksa Asliye Hukuk Mahkemesine verilecek istinaf dilekçesi ile, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde, istinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen karar, açıkça okunup, usulen anlatıldı. 16/05/2022

Katip ...

e-imza

Hakim ...

e-imza